



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 11

**Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
(§ 13b UStG)**

55

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	HINWEIS ZUR STEUERBERATERPRÜFUNG	1
II.	DIE STEUERSCHULDUMKEHR	2
1.	Allgemeines	2
1.1	Überblick	2
1.2	Funktionsweise	2
1.3	Überblick, Sinn und Zweck der einzelnen Fälle der Steuerschuldumkehr	3
2.	Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers	5
2.1	Regelung des § 13b Abs. 5 UStG	5
2.2	Ausnahmen in § 13b Abs. 6 UStG	6
2.2.1	Personenbeförderung eines im Ausland ansässigen Unternehmers	6
2.2.2	Messen, Ausstellungen und Kongresse	7
2.2.3	Restaurationsleistungen an Bord eines Schiffs, in einem Luftfahrzeug oder in einer Eisenbahn	7
3.	Bemessungsgrundlage und Steuerberechnung	7
4.	Steuerentstehung	8
4.1	Entstehung der Steuer in den Fällen des § 13b Abs. 1 UStG	8
4.2	Entstehung der Steuer in den Fällen des § 13b Abs. 2 UStG	8
4.3	Entstehung der Steuer bei Dauerleistungen	9
4.4	Entstehung der Steuer bei Anzahlungen	9
4.5	Entstehung der Steuer bei Teilleistungen	10
5.	Rechnungserteilung	10
6.	Vorsteuerabzug	11
III.	BETROFFENE EINGANGSUMSÄTZE IM EINZELNEN (§ 13B ABS. 1, ABS. 2 USTG)	12
1.	Leistungen von ausländischen Unternehmern	12
1.1	Sonstige Leistungen i. S. v. § 3a Abs. 2 UStG eines Unternehmers aus dem EU-Ausland (§ 13b Abs. 1 UStG)	12
1.2	Werklieferungen und sonstige Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG)	12
1.3	Im Ausland bzw. EU-Ausland ansässige Unternehmer (§ 13b Abs. 7 UStG)	14
2.	Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände	15
2.1	Sicherungsübereignung stellt noch keine Lieferung dar	16
2.2	Doppelumsatz mit Verwertung des Sicherungsguts durch den Sicherungsnehmer	16
2.3	Dreifachumsatz mit Verwertung des Sicherungsguts durch den Sicherungsgeber	17
2.4	Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren	18



3.	Lieferungen von Grundstücken	18
3.1	Betroffene Grundstücksumsätze	18
3.2	Option zur Steuerpflicht	19
3.3	Auswirkungen auf die Grunderwerbsteuer	19
3.4	Lieferungen von Grundstücken im Rahmen der Zwangsversteigerung	21
4.	Bestimmte Bauleistungen	21
4.1	Definition der Bauleistungen	22
4.2	Leistungsempfänger als Steuerschuldner	22
4.3	Kein unmittelbarer Zusammenhang erforderlich	24
5.	Lieferung von Gas, Energie, Wärme und Kälte	24
6.	Lieferung bestimmter Abfälle	25
6.1	Lieferung unterschiedlicher Gegenstände, Mischungen und Warenezusammensetzungen	25
6.2	Vereinfachungsregelung	26
7.	Gebäudereinigungsleistungen	26
8.	Lieferungen von Mobilfunkgeräten, integrierten Schaltkreisen, Tablet-Computern und Spielekonsolen	27
8.1	Definition für Mobilfunkgeräte	27
8.2	Definition für integrierte Schaltkreise	28
8.3	Definitionen für Tablet-Computer und Spielekonsolen	28
8.4	Schwellenwert von 5.000 €	28
8.5	Vereinfachungsregelung	28
9.	Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen und Cermets	29
IV.	ÜBUNGSFALL	30
1.	Sachverhalt	30
2.	Aufgabe	30
3.	Lösungshinweise	31

I. HINWEIS ZUR STEUERBERATERPRÜFUNG

StB-Prüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2024	§ 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 2 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
2023	§ 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 2 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 4 Satz 2 UStG
2022	§ 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 2 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
2021	§ 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 2 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 1 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 Satz 2 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
2020	§ 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 2 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 Satz 1 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
2019	§ 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 2 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 1 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 Satz 2 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
2018	§ 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 2 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
2017	-
2016	§ 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 1 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
2015	§ 13b Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 Satz 2 UStG Kein § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG bei Planungsarbeiten, aber § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 Satz 2 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG Kein § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG bei Anlieferung von Fenstern ohne Einbau § 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG Kein § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG bei Endreinigung eines Gebäudes, kein § 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG, Leistungsempfänger kein Gebäudereinigungsleistender i. S. v. § 13b Abs. 5 Satz 5 UStG, auch kein § 13b Abs. 1 UStG bzw. § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG, da Leistungsempfänger inländischer Unternehmer



PRÜFUNGSTIPP

Der Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger (sog. Reverse-Charge-Verfahren) ist in den letzten zehn Jahren – mit Ausnahme des Jahres 2017 – stets Gegenstand der Steuerberaterprüfung gewesen. Auch in der Praxis spielt § 13b UStG eine große Rolle. Die umfangreichen Ausführungen im UStAE unterstreichen dies. Das Erkennen der Steuerschuldumkehr in der Steuerberaterprüfung ist darüber hinaus wesentlich für die Wahl des richtigen Prüfungsaufbaus. Die Kenntnis der Anwendungsfälle ist deshalb von großer Bedeutung. Dieser Lehrbrief stellt die wichtigsten Fälle dar.



II. DIE STEUERSCHULDUMKEHR

1. Allgemeines

1.1 Überblick



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 11 – Überblick – v10422

Die **Steuerschuldnerschaft** des Leistungsempfängers ist primär in **§ 13b UStG** geregelt. Flankierende Regelungen sind § 14a Abs. 1, 5 UStG zur Ausstellung der Rechnung in den Fällen der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers sowie **§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG**, der den entsprechenden Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers normiert.

Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers wird auch als **Reverse-Charge-Verfahren** oder Steuerschuldumkehr bezeichnet.

1.2 Funktionsweise



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Folgen der Steuerschuldumkehr – v10288

Die **Funktionsweise** der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers soll an folgendem Übungsfall verdeutlicht werden:

► **Fallbeispiel:**

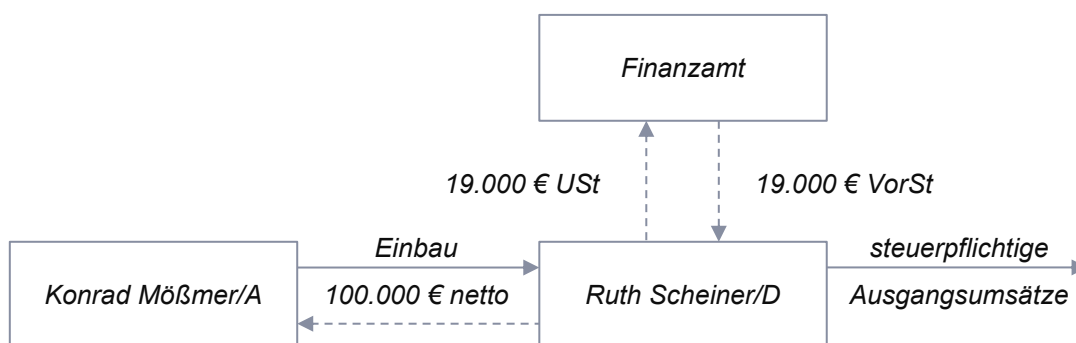
Bauunternehmerin Ruth Scheiner aus München verkauft schlüsselfertige Immobilien an gewerbliche Abnehmer. Ihre Vorsteuerabzugsberechtigung liegt bei 100 %. Im Januar beauftragt sie Subunternehmer Konrad Mößmer, Schreinermeister aus Reutte/Österreich, mit dem Einbau der Treppen und Türen in ein in München belegenes Objekt. Mößmer stellt ihr 100.000 € netto in Rechnung.

► **Lösung:**

Es liegt ein Anwendungsfall des § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG vor (§ 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG greift nicht, da die Bestimmung des § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG vorgeht).

Der im Ausland ansässige Unternehmer Konrad Mößmer aus Reutte/Österreich erbringt eine im Inland steuerpflichtige Werklieferung an die Bauunternehmerin Ruth Scheiner; der Einbau der Treppen und Türen in das Gebäude als fremden Gegenstand ist eine Werklieferung (§ 3 Abs. 4 Satz 1 UStG); der Ort der Werklieferung liegt gem. § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG in München. Die BMGr beträgt 100.000 € (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG; Abschn. 13b.13 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Die USt beläuft sich auf 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG), mithin 19.000 €. Gem. § 13b Abs. 5 Satz 1 UStG schuldet Ruth Scheiner diese Umsatzsteuer auf die Lieferung des Konrad Mößmer.

Ruth Scheiner kann die USt in Höhe von 19.000 € als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG abziehen.



PRÜFUNGSTIPP

Ein ähnlicher Fall lag der Steuerberaterprüfung 2019 zu Grunde.

1.3 Überblick, Sinn und Zweck der einzelnen Fälle der Steuerschuldumkehr



HINWEIS

In der Praxis zeigt sich, dass die Frage der Steuerschuldnerschaft und die Frage der Steuerbarkeit in den Fällen des § 13b Abs. 1 und Abs. 2 UStG häufig nicht sauber getrennt werden. Nur ein Umsatz, der nach den Regelungen des § 1 Abs. 1 UStG in Deutschland aufgrund eines inländischen Leistungsorts steuerbar und darüber hinaus steuerpflichtig ist, kann auch unter die Regelung des § 13b Abs. 1 und Abs. 2 UStG fallen.

Die mit § 13b **Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1**, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 1, 2 UStG getroffene Regelung dient der möglichst einfachen und vollständigen Erfassung bestimmter steuerpflichtiger **Umsätze, die im Ausland ansässige Unternehmer im Inland erbringen**. Zum einen soll mit der Steuerschuldnerschaft des Auftraggebers die deutsche Besteuerungshoheit durchgesetzt werden, zum anderen wird damit das Ziel verfolgt, den Aufwand für den ausländischen Leistungserbringer und die deutsche Finanzverwaltung möglichst gering zu halten. Dem ausländischen leistenden Unternehmer wird erspart, sich in Deutschland für Zwecke der Umsatzsteuer registrieren zu lassen.

Im Stadium der **Verwertung von Sicherungsgut** ist der Sicherungsgeber häufig illiquide. Ohne die Regelung des § 13b **Abs. 2 Nr. 2**, Abs. 5 Satz 1 UStG bestünde für den Fiskus das Risiko, dass der illiquide Sicherungsgeber, dem im Wege der Verrechnung seiner offenen Verbindlichkeiten mit dem Anspruch auf Herausgabe des Verwertungserlöses das Entgelt zufließt, die USt für die steuerpflichtige Lieferung nicht entrichtet und andererseits der Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug aus der Abrechnung über den Verwertungsvorgang geltend machen kann.

Hintergrund für die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auch auf Umsätze, die unter das **Grunderwerbsteuergesetz** fallen (Abs. 2 **Nr. 3**, Abs. 5 Satz 1), ist folgender: Früher konnte der Grundstückseigentümer, zumeist auf Veranlassung der kreditgebenden Bank, als Unternehmer zur Umsatzsteuer optieren, wenn er das Grundstück an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen verkaufte (§ 9 Abs. 1 UStG). Die kreditgebende Bank konnte den gesamten Bruttoverkaufserlös (inkl. Umsatzsteuer) zur Tilgung der Forderung einsetzen. Die zu zahlende Umsatzsteuer musste vom verkaufenden Unternehmer entrichtet werden. Der das Grundstück erwerbende Unternehmer war mit dem Verzicht auf die Steuerfreiheit des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG einverstanden, da er die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG abziehen konnte. Die Bank hatte den eben genannten Liquiditätsvorteil und oftmals war nur das Finanzamt Leidtragender dieser Transaktion, da aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Insolvenz des veräußernden Unternehmens die



Umsatzsteuerforderung nicht mehr zu realisieren war. Durch die Steuerschuldumkehr kann nur noch der Nettoverkaufserlös zur Schuldentilgung genutzt werden.

Auch für bestimmte **Bauleistungen** geht die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger über, sofern dieser selbst Bauleistender ist (§ 13b Abs. 2 **Nr. 4**, Abs. 5 Satz 2 UStG). Neben den zahlreichen Insolvenzen von Bauunternehmern wurde in der Baubranche ein erhöhtes Maß an Betrugsfällen gesehen, die mit der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers vermieden werden sollen.

§ 13b Abs. 2 **Nr. 5**, Abs. 5 Satz 3 und 4 UStG erfasst zum einen den Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger für Lieferungen von Gas, Elektrizität, Wärme und Kälte in den Fällen des § 3g UStG durch einen im Ausland ansässigen Unternehmer. Zum anderen erfasst die Regelung die Lieferung von **Gas über das Erdgasnetz** und von **Elektrizität** durch einen **im Inland ansässigen Unternehmer**.

Es hat sich herausgestellt, dass Betrüger den innergemeinschaftlichen **Handel mit Emissionszertifikaten** im großen Stil für **Karussellgeschäfte** genutzt haben. Den Mitgliedstaaten ist dadurch innerhalb kürzester Zeit ein Steuerschaden in Millionenhöhe entstanden. Deshalb ist der Übergang der Schuldnerschaft auf den Leistungsempfänger auf den Handel mit Emissionszertifikaten anwendbar, wenn der Leistungsempfänger Unternehmer ist (§ 13b Abs. 2 **Nr. 6**, Abs. 5 Satz 1 UStG). Mit Wirkung zum 1.1.2023 wurde die Regelung u. a. um Gas- und Elektrizitätszertifikate ergänzt.

Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers greift auch für steuerpflichtige Lieferungen von **Industrieschrott, Almetallen und sonstigen Abfallstoffen** (§ 13b Abs. 2 **Nr. 7**, Abs. 5 Satz 1 UStG). Ziel ist, Umsatzsteuerausfälle zu verhindern, die vorher eingetreten sind, weil bei diesen Leistungen nicht sichergestellt werden konnte, dass sie von den leistenden Unternehmern vollständig im allgemeinen Besteuerungsverfahren erfasst wurden, bzw. der Fiskus den Steueranspruch beim Leistenden realisieren konnte. Bei Lieferungen von Industrieschrott, Almetallen und sonstigen Abfallstoffen wurde vielfach die Umsatzsteuer dem Leistungsempfänger in Rechnung gestellt. Der Leistungsempfänger hat die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen, der leistende Unternehmer hat aber die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht an das Finanzamt abgeführt. Die Finanzämter konnten – in den meisten Fällen wegen Zahlungsunfähigkeit des leistenden Unternehmers – den Umsatzsteueranspruch nicht mehr durchsetzen.

Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers findet auf die steuerpflichtige **Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen** (§ 13b Abs. 2 **Nr. 8** UStG) Anwendung, wenn der leistungsempfangende Unternehmer, selbst derartige Reinigungsleistungen erbringt (§ 13b Abs. 5 Satz 5 UStG). Ziel der Regelung ist auch hier, Umsatzsteuerausfälle zu verhindern.

Die Umsatzsteuer auf **Lieferungen von Gold** mit einem Feingehalt von mindestens 325 Tausendstel, in Rohform oder als Halbzeug und von Goldplattierungen mit einem Goldfeingehalt von mindestens 325 Tausendstel wird nach § 13b Abs. 2 **Nr. 9**, Abs. 5 Satz 1 UStG ebenfalls vom Leistungsempfänger geschuldet. Ziel dieser Erweiterung ist es, Umsatzsteuerbetrug zu verhindern.

Die Steuerschuld geht nach § 13b Abs. 2 **Nr. 10**, Abs. 5 Satz 1 UStG bei **Lieferungen von Mobilfunkgeräten, von integrierten Schaltkreisen, Tablet-Computer und Spielekonsolen** unter bestimmten Voraussetzungen auf den Leistungsempfänger über. Hierdurch soll der Umsatzsteuerbetrug in diesem Bereich eingedämmt werden.

Nach § 13b Abs. 2 **Nr. 11**, Abs. 5 Satz 1 UStG ist das Reverse-Charge-Verfahren auch auf die Lieferungen der in der Anlage 4 bezeichneten Gegenstände anzuwenden. Dort sind **Metalle wie Selen, Silber, Gold, Platin, Kupfer, Aluminium** etc. aufgeführt. Ziel dieser Regelung ist es, Umsatzsteuerbetrug zu verhindern.

Nach § 13b Abs. 2 **Nr. 12**, Abs. 5 Satz 6 UStG geht die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger für sonstige Leistungen auf dem Gebiet der **Telekommunikation** über, sofern dieser ein Wiederverkäufer dieser Leistungsart ist.

Die Mehrwertsteuer-Betrugsbekämpfung rückt in der EU immer mehr in den Mittelpunkt. Aufgrund der EU-Richtlinie zum Schnellreaktionsmechanismus und der EU-Richtlinie zur fakultativen Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens ist das BMF nach § 13b Abs. 10 UStG ermächtigt, mittels einer Rechtsverordnung (die nur der Zustimmung des Bundesrates bedarf) im Eilverfahren für weitere Wirtschaftszweige die Steuerschuldnerschaft umzukehren.



PRÜFUNGSTIPP

Eingangs haben wir bereits ausgeführt, dass die Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG sehr prüfungsrelevant ist. Das gilt aber nicht für alle Anwendungsfälle des § 13b UStG gleichermaßen. Die Nr. 5, Nr. 6, Nr. 9 und Nr. 12 des § 13b Abs. 2 UStG halten wir im Hinblick auf die Steuerberaterprüfung für weniger prüfungsrelevant als die übrigen Fälle, so dass wir hierzu nur kurz Stellung nehmen oder sogar ganz auf Ausführungen verzichten. Umso ausführlicher gehen wir auf die aus unserer Sicht wesentlich prüfungsrelevanteren Anwendungsfälle des § 13b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 10 und Nr. 11 UStG ein.

2. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers

2.1 Regelung des § 13b Abs. 5 UStG

Rechtsfolge bei Erfüllung der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 13b Abs. 1, Abs. 2 UStG ist die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§ 13b Abs. 5 UStG). Die Vorschrift bestimmt, wer als Leistungsempfänger die Steuer schuldet.

- Nach § 13b Abs. 5 Satz 1 UStG sind dies in den Fällen des § 13b Abs. 1 UStG und § 13b Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 UStG Unternehmer i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG sowie juristische Personen.
- Nach § 13b Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 UStG sind dies in den Fällen des § 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchst. a, Nr. 6 und Nr. 7 sowie Nr. 9 bis Nr. 11 UStG Unternehmer.
- In den Fällen des § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG wird der Leistungsempfänger (Auftraggeber) gemäß § 13b Abs. 5 Satz 2 UStG nur dann zum Steuerschuldner, wenn er ein Unternehmer ist und selbst nachhaltig Bauleistungen i. S. v. § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG erbringt.
- In den Fällen des § 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG wird der Leistungsempfänger (Auftraggeber) gemäß § 13b Abs. 5 Satz 5 UStG nur dann zum Steuerschuldner, wenn er ein Unternehmer ist und selbst nachhaltig Gebäudereinigungsleistungen i. S. v. § 13b Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 UStG erbringt.

Die Steuerschuldnerschaft wird beschränkt auf Leistungsempfänger, die für Umsatzsteuerzwecke bereits erfasst sind bzw. denen eine solche Erfassung zur Sicherstellung des Umsatzsteueraufkommens zugemutet werden kann.

Die Steuerschuldnerschaft erstreckt sich sowohl auf Umsätze, die **für das Unternehmen** bezogen werden, als auch auf Umsätze, die **für den nichtunternehmerischen Bereich** des Unternehmers bestimmt sind (§ 13b Abs. 5 Satz 7 UStG). Auch für Bauleistungen gilt dieser Grundsatz (§ 13b Abs. 5 Satz 7 UStG; Abschn. 13b.3 Abs. 12 UStAE).

Ausgeschlossen von der Steuerschuldnerschaft sind damit nur Privatpersonen. Für juristische Personen des öffentlichen Rechts gelten nach § 13b Abs. 5 Satz 10 UStG Sonderregelungen.

Steuerschuldner i. S. d. § 13b Abs. 5 Satz 1 UStG sind auch (Abschn. 13b.1 Abs. 1 UStAE):

- Ärzte,
- Kleinunternehmer,
- pauschalierende Land- und Forstwirte,
- Kommunen,
- Banken und
- Versicherungen.



► **Beispiel 1:**

Im Auftrag der Steuerberaterin Klug, Frankfurt an der Oder, errichtet der polnische Bauunternehmer Kolocayczik den Rohbau eines Einfamilienhauses, das Frau Klug mit ihrer Familie nach dem weiteren Ausbau beziehen wird.

Die Werklieferung (§ 3 Abs. 4 UStG) des polnischen Bauunternehmers K wird im Inland ausgeführt (§ 3 Abs. 7 Satz 1 UStG) und unterliegt daher der Umsatzbesteuerung in Deutschland (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Gem. § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1, Satz 7 UStG schuldet Frau Klug die USt i. H. v. 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG), die auf die Netto-Werklohnvergütung anfällt. Sie hat die Steuerschuld in ihrer USt-Voranmeldung zu deklarieren und abzuführen, da ein Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG mangels Bezug für ihr Unternehmen ausscheidet.

► **Beispiel 2:**

Der in Kleve niedergelassene Zahnarzt Dr. Hungertobel, der in seiner Praxis keine Prothetik-Leistungen ausführt (siehe § 4 Nr. 14 Buchst. a Satz 2 UStG), lässt sich von dem belgischen Hersteller Frans Clusters einen kompletten Behandlungsstuhl liefern und in seinem Behandlungsraum fest auf dem Boden installieren.

Der Zahnarzt schuldet die aufgrund der im Inland ausgeführten ruhenden Werklieferung (§ 3 Abs. 4 u. Abs. 7 Satz 1 UStG) entstandene Umsatzsteuer in Höhe von 19 % des Netto-Lieferpreises (§ 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG, § 13b Abs. 5 Satz 1 UStG) und hat diese an das für ihn zuständige Finanzamt Kleve abzuführen, da ihm ein Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG aufgrund der Ausführung steuerfreier Ausschlussumsätze nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG nicht zusteht.

Die Steuerschuldumkehr nach § 13b Abs. 5 UStG findet keine Anwendung auf Umsätze von **Kleinunternehmern**, die seit 1.1.2025 ausgeführt werden, da es sich insoweit um steuerfreie Umsätze nach § 19 Abs. 1 UStG handelt, und § 13b Abs. 1 und Abs. 2 UStG steuerpflichtige Umsätze voraussetzen. Für vor dem 1.1.2025 ausgeführte Leistungen fand sich eine vom Ergebnis her entsprechende Regelung in § 13b Abs. 5 Satz 8 UStG idF bis 31.12.2024. Eingangsseitig findet und fand die Regelung jedoch auch dann Anwendung, wenn ein Kleinunternehmer als Leistungsempfänger eine in § 13b Abs. 1 oder Abs. 2 UStG genannte Leistung empfängt.

Nach § 13b Abs. 5 Satz 10 UStG gelten die Sätze 1 bis 8 nicht, wenn ein in Abs. 2 Nr. 2, Nr. 7 oder Nr. 9 bis Nr. 11 genannter Gegenstand im Rahmen der **Differenzbesteuerung nach § 25a UStG** geliefert wird.

2.2 Ausnahmen in § 13b Abs. 6 UStG

2.2.1 Personenbeförderung eines im Ausland ansässigen Unternehmers

Die Steuerschuldnerschaft geht nach § 13b Abs. 6 UStG **nicht** auf den Leistungsempfänger über, wenn die Leistung **des im Ausland ansässigen Unternehmers** in einer **Personenbeförderung** besteht, die

- der **Beförderungseinzelbesteuerung** (vgl. § 16 Abs. 5 UStG, § 18 Abs. 5 UStG) unterlegen hat (§ 13b Abs. 6 Nr. 1 UStG),
- mit einem **Fahrzeug i. S. d. § 1b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG** (z. B. Taxi, Bus etc.) durchgeführt worden ist (§ 13b Abs. 6 Nr. 2 UStG) oder
- im **grenzüberschreitenden Luftverkehr** erbracht wird (§ 13b Abs. 6 Nr. 3 UStG).

In den Fällen der **Beförderungseinzelbesteuerung** nach § 16 Abs. 5 UStG bedarf es keiner Steuerschuld des Leistungsempfängers, weil durch die Erhebung der Steuer, die von der Zollverwaltung beim ausländischen leistenden Unternehmer an den Außengrenzen zum Drittland vorgenommen wird, die Besteuerung der Beförderungsleistungen bereits sichergestellt ist. Wenn die Personenbeförderung hingegen durch einen ausländischen Unternehmer mit einem nicht im Inland zugelassenen Kraftomnibus **nicht der Einzelbesteuerung** unterworfen wird, weil er dabei

nur Grenzen zum übrigen Gemeinschaftsgebiet überschreitet, geht die Steuerschuld auf den (unternehmerischen) Leistungsempfänger über.

Bei Beförderungsleistungen mit **Taxen** und **Bussen** würde die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers zu erheblichen Problemen bei der Abwicklung führen. Deshalb bleibt in diesen Fällen der leistende Unternehmer Steuerschuldner.

2.2.2 Messen, Ausstellungen und Kongresse

Nach § 13b Abs. 6 Nr. 4 UStG ist die Einräumung der **Eintrittsberechtigung** für Messen, Ausstellungen und Kongresse im Inland von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft ausgenommen. Im Rahmen von Messen und Ausstellungen werden auch Gemeinschaftsausstellungen durchgeführt, z. B. von Ausstellern, die in demselben Staat ansässig sind. Vielfach wird in diesen Fällen zwischen dem Veranstalter und den Ausstellern ein Unternehmen eingeschaltet, das im eigenen Namen die Gemeinschaftsveranstaltung organisiert (sog. **Durchführungsgesellschaft**). In diesen Fällen erbringt der Veranstalter Leistungen an die zwischengeschaltete Durchführungsgesellschaft. Diese erbringt sonstige Leistungen an die an der Gemeinschaftsmesse oder -ausstellung beteiligten Aussteller. Nach **§ 13b Abs. 6 Nr. 5 UStG** sind sonstige Leistungen einer Durchführungsgesellschaft an im Ausland ansässige Unternehmer, soweit diese Leistung im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Messen und Ausstellungen im Inland steht, von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft ausgenommen.

2.2.3 Restaurationsleistungen an Bord eines Schiffs, in einem Luftfahrzeug oder in einer Eisenbahn

Der Ort der Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (**Restaurationsleistung**) während einer Beförderung an Bord eines Beförderungsmittels (Schiff, Luftfahrzeug, Eisenbahn) innerhalb des Gemeinschaftsgebiets bestimmt sich nach § 3e UStG und ist dort, wo das Beförderungsmittel im Gemeinschaftsgebiet gestartet ist (**Abgangsort**).

Wird eine Restaurationsleistung in einem in Deutschland gestarteten Beförderungsmittel gegenüber einem Unternehmer ausgeführt und hat der leistende Unternehmer weder Sitz noch Betriebsstätte im Inland, so wird nach § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1 UStG der Leistungsempfänger grundsätzlich zum Steuerschuldner. Da der konsumierende Unternehmer seine Unternehmereigenschaft an Bord eines Beförderungsmittels regelmäßig nicht nachweisen kann, hat der Gesetzgeber den Übergang der Steuerschuldnerschaft in **§ 13b Abs. 6 Nr. 6 UStG** ausgeschlossen.

► **Beispiel:**

Unternehmer U aus Köln steigt in einen TGV, der von Köln nach Paris (Frankreich) fährt. Auf der Fahrt nach Paris nimmt U eine Mahlzeit im Bord-Bistro ein.

Der Übergang der Steuerschuld auf U ist nach § 13b Abs. 6 Nr. 6 UStG ausgeschlossen. Die französische Bahn schuldet die deutsche Umsatzsteuer.

3. Bemessungsgrundlage und Steuerberechnung

Bemessungsgrundlage ist auch bei der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers das Entgelt nach § 10 Abs. 1 UStG. Wegen der gesetzlichen Anordnung in § 14a Abs. 5 UStG, wonach der leistende Unternehmer zur Ausstellung einer Rechnung verpflichtet ist, in der er den gesonderten Vorsteuerausweis nicht vornehmen darf (§ 14a Abs. 5 Satz 2 UStG), ist **Bemessungsgrundlage der in der Rechnung ausgewiesene Betrag** (Abschn. 13b.13 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Anders als in den Fällen, in denen der Leistende die USt schuldet, ist in diesen Fällen **nicht** davon auszugehen, dass im Zweifel die zivilrechtliche Preisvereinbarung die USt mit enthält.



HINWEIS

*Wurde in der Rechnung fehlerhaft deutsche oder ausländische Umsatzsteuer ausgewiesen, da § 13b UStG Anwendung findet, berechnet sich die Umsatzsteuer deshalb aus dem **Nettobetrag** der Rechnung.*

Der Leistungsempfänger hat bei der Steuerberechnung den **Steuersatz** zugrunde zu legen, der sich für den maßgeblichen Umsatz nach § 12 UStG ergibt. Das gilt nach § 13b Abs. 8 UStG auch in den Fällen, in denen der Leistungsempfänger die Besteuerung nach § 24 Abs. 1 UStG anwendet. Bei der Berechnung der auf die Grundstückslieferung in einem **Zwangsversteigerungsverfahren** entfallenden Umsatzsteuer ist das Meistgebot als Nettobetrag zu Grunde zu legen (Abschn. 13b.13 Abs. 2 UStAE).

4. Steuerentstehung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerentstehung bei § 13b UStG – v14717

4.1 Entstehung der Steuer in den Fällen des § 13b Abs. 1 UStG

§ 13b Abs. 1 UStG bestimmt, dass für nach § 3a Abs. 2 UStG im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraumes entsteht, in dem die Leistungen **ausgeführt** worden sind; auf den Zeitpunkt der Rechnungsstellung kommt es in den Fällen des § 13b Abs. 1 UStG nicht an.

► Beispiel:

Eine in Italien ansässige Steuerkanzlei erbringt im August Beratungsleistungen an ein Unternehmen in Deutschland. Die italienische Kanzlei rechnet am 31.10. über ihre Beratungsleistungen ab.

Die Leistung der italienischen Steuerkanzlei wird nach § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG im Inland ausgeführt, da der Leistungsempfänger dort sein Unternehmen betreibt. Nach § 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 UStG geht die Steuerschuld auf das deutsche Unternehmen über. Die § 13b UStG-Steuer entsteht mit Ablauf des Monats August mit Ausführung der Beratungsleistung.

4.2 Entstehung der Steuer in den Fällen des § 13b Abs. 2 UStG

Die Steuer für die in § 13b Abs. 2 UStG bezeichneten Umsätze entsteht mit **Ausstellung der Rechnung**, spätestens jedoch mit **Ablauf** des der Ausführung der Leistung **folgenden Kalendermonats** (§ 13b Abs. 2 UStG). In der Praxis wird an die Stelle des Zeitpunkts der Rechnungsausstellung in aller Regel ihr Eingang beim Rechnungsempfänger treten.



PRÜFUNGSTIPP

In den Fällen des § 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG, also für steuerpflichtige Grundstückslieferungen, kann der Notarvertrag als Rechnung gelten (Abschn. 14.1 Abs. 2 Satz 1 UStAE), so dass dieser für die Entstehung der Umsatzsteuer maßgeblich sein kann.

► **Beispiel 1:**

Der in Belgien ansässige Unternehmer Anno Rainer erbringt am 26.11. eine steuerbare und steuerpflichtige Werklieferung gegenüber dem in München ansässigen deutschen Unternehmer Carsten Wick. Anno Rainer stellt die Rechnung noch im November.

Carsten Wick hat die Steuer im November mit Rechnungsstellung anzumelden (§ 13b Abs. 2 UStG).

► **Beispiel 2:**

Wie vorheriges Beispiel, nur dass Anno Rainer die Rechnung erst im Februar des Folgejahres stellt.

Carsten Wick hat die Steuer für den VAZ Dezember anzumelden, da die Steuer gem. § 13b Abs. 2 UStG spätestens mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats entsteht.



HINWEIS

Die Voraussetzungen des § 13b Abs. 5 UStG müssen auch für die Steuerentstehung vorliegen. Deshalb entsteht beispielsweise die Umsatzsteuer für eine Bauleistung i. S. d. § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG nur mit Ausstellung der Rechnung, wenn der Leistungsempfänger selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt (§ 13b Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1 UStG) und es auch tatsächlich zum Übergang der Steuerschuld kommt.

4.3 Entstehung der Steuer bei Dauerleistungen

Nach § 13b Abs. 3 UStG entsteht abweichend von § 13b Abs. 1 UStG und § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG die Steuer für sonstige Leistungen, die dauerhaft über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erbracht werden (sog. **Dauerleistungen**), spätestens mit Ablauf eines Kalenderjahres, in dem sie tatsächlich erbracht werden.

Damit soll sichergestellt werden, dass der in einem Kalenderjahr erbrachte Anteil einer Leistung in diesem Kalenderjahr versteuert wird. Diese Regelung ist ebenfalls wichtig für die Funktionalität des **Mehrwertsteuer-Informationssystems (MIAS)**. Allerdings besteht auch bei der Versteuerung von Dauerleistungen das Problem, dass ohne Rechnung wohl kein Meldewert für die Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Zusammenfassende Meldung vorliegt. Vor diesem Hintergrund ist es in der Praxis sinnvoll, über Dauerleistungen mindestens einmal im Jahr abzurechnen.

4.4 Entstehung der Steuer bei Anzahlungen

Wird das **Entgelt** oder ein **Teil des Entgelts** vereinnahmt, **bevor** die Leistung oder die Teilleistung ausgeführt worden ist, entsteht insoweit die Steuer mit Ablauf des VAZ, in dem das Entgelt oder das Teilentgelt vereinnahmt worden ist (§ 13b Abs. 4 Satz 2 UStG). Aus **Vereinfachungsgründen** wird es von der Verwaltung nicht beanstandet, wenn der Leistungsempfänger die Steuer auf das Entgelt oder Teilentgelt bereits in dem VAZ anmeldet, in dem die Beträge von ihm vorausgabt werden (Abschn. 13b.12 Abs. 3 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2023 war die Steuerentstehung aus Anzahlungen bei Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger zu prüfen.



4.5 Entstehung der Steuer bei Teilleistungen

Nach § 13b Abs. 4 Satz 1 UStG gilt für die Steuerentstehung von Teilleistungen § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2 und 3 UStG entsprechend. Diese entsteht folglich auch mit Ausführung der Teilleistungen.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2024 war die Steuerentstehung aus einer Geschäftsführungstätigkeit durch eine im Ausland ansässige Geschäftsführerin zu prüfen, die als monatliche Teilleistung ebenfalls monatlich entstand.

5. Rechnungserteilung

Wird über einen Umsatz abgerechnet, für den der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet, muss folgender Hinweis auf der Rechnung enthalten sein, dass die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht: „**Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers**“ (§ 14a Abs. 1 Satz 1 UStG, § 14a Abs. 5 UStG).

Diese Regelung gilt sowohl in den Fällen, in denen über einen in Deutschland steuerbaren Umsatz abgerechnet wird, für den der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet (z. B. Bauleistungen i. S. d. § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG), als auch für den Fall, in dem der deutsche Unternehmer eine sonstige Leistung i. S. d. § 3a Abs. 2 UStG an einen Unternehmer im EU-Ausland erbringt.

Als Alternative zur Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ kommen Formulierungen in Betracht, die in anderen Amtssprachen für diesen Begriff verwendet werden (z. B. „**Reverse charge**“, Abschn. 14a.1 Abs. 6 UStAE).

Fehlt der Hinweis „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“, hat dies nicht zur Folge, dass die Steuerschuldnerschaft beim leistenden Unternehmer verbleibt. Auch bei einer Abrechnung über eine Leistung i. S. d. § 13b Abs. 1, Abs. 2 UStG ohne den Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers geht die Steuerschuld bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen auf den Leistungsempfänger über (Abschn. 13b.14 Abs. 1 Satz 4 UStAE).

Wird entgegen der Verpflichtung in § 14a Abs. 1, Abs. 5 UStG **überhaupt keine Rechnung** erstellt, so berührt dies weder den Übergang der Steuerschuldnerschaft noch den Vorsteuerabzug. Nach der Bestimmung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG bleibt der Vorsteuerabzug dem Leistungsempfänger erhalten, da diese Norm den Vorsteuerabzug nicht vom Vorliegen einer Rechnung abhängig macht.

Weist der leistende Unternehmer entgegen § 14a Abs. 5 Satz 2 UStG in seiner Rechnung dennoch die USt gesondert aus, schuldet er diese Steuer nach **§ 14c Abs. 1 UStG** (Abschn. 13b.14 Abs. 1 Satz 5 UStAE).

Durch § 33 Satz 3 UStDV soll die **Vereinfachungsregelung** für Rechnungen über Kleinbeträge bei Leistungen i. S. d. § 13b UStG **ausgeschlossen** werden. Dies ist notwendig, weil diese Rechnungen nicht alle im Zusammenhang mit einer **Steuerschuldnerschaft** des Leistungsempfängers erforderlichen **Angaben** (Benennung des Leistungsempfängers, Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft) enthalten. Es muss daher auch bei Umsätzen mit Entgelten bis 250 € eine normale Rechnung (nach § 14a Abs. 5 UStG ohne gesonderten Ausweis der USt, aber mit Hinweis auf den Übergang der Steuerschuldnerschaft) ausgestellt werden.

6. Vorsteuerabzug



PRÜFUNGSTIPP

Die Prüfung des Vorsteuerabzugs einer Steuer nach § 13b UStG wird im Rahmen der Steuerberaterprüfung „im Eifer des Gefechts“ immer wieder übersehen – achten Sie darauf, dass Sie auch hierzu Stellung nehmen.

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG ermöglicht dem Leistungsempfänger den **Vorsteuerabzug** für die Steuer, die er als Leistungsempfänger nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet.

Die auf Anzahlungen entfallende Steuer kann bereits in dem Voranmeldungszeitraum als Vorsteuer abgezogen werden, in dem die **Zahlung geleistet** worden ist (Satz 2). Damit wird eine Entlastung des Unternehmers in dem Voranmeldungszeitraum erreicht, in dem die geschuldete Steuer vom Leistungsempfänger angemeldet wird. Die Bestimmung entspricht der **allgemeinen Regelung** zum Vorsteuerabzug bei Zahlungen vor Ausführung der Leistung in § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG.

Für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG ist **keine Rechnung** erforderlich. Es genügt, dass die Umsatzsteuer nach § 13b Abs. 5 UStG geschuldet wird. Folglich wirken sich auch Mängel in einer Rechnung weder auf die Steuerschuldnerschaft noch auf den Vorsteuerabzug aus.

Der Leistungsempfänger ist nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG zum Vorsteuerabzug nur berechtigt, wenn die Leistungen i. S. d. § 13b Abs. 1, 2 UStG **für sein Unternehmen** ausgeführt worden sind. Wie oben unter Gliederungspunkt 2.1 erläutert, geht die Steuerschuld auf die in § 13b Abs. 5 Satz 1 – 5 UStG genannten Leistungsempfänger auch dann über, wenn sie die Leistungen für ihren **nichtunternehmerischen Bereich** in Anspruch nehmen (§ 13b Abs. 5 Satz 7 UStG). Die für diese Eingangsleistungen geschuldete Umsatzsteuer kann nicht als Vorsteuer abgezogen werden. Ebenso wie bei anderen Leistungsbezügen kann der Leistungsempfänger die von ihm nach § 13b Abs. 5 Satz 1 – 5 UStG geschuldete Umsatzsteuer nur dann als Vorsteuer abziehen,

- wenn die Leistungen für seinen unternehmerischen Bereich bestimmt sind und
- nicht Ausgangsumsätzen zuzuordnen sind, die nach § 15 Abs. 1a, 1b oder 2 UStG den Vorsteuerabzug ausschließen.

Auch wenn ein **nicht im Inland ansässiger Unternehmer** im Inland Umsätze nach § 13b Abs. 1, 2 UStG empfängt, geht die Steuerschuldnerschaft auf ihn über (§ 13b Abs. 5 UStG). Die Steuer für Umsätze nach § 13b Abs. 1, 2 UStG kann er als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG im allgemeinen Besteuerungsverfahren (§ 18 Abs. 4a Satz 1 UStG) abziehen. Im allgemeinen Besteuerungsverfahren und nicht im Vorsteuervergütungsverfahren kann er außerdem Vorsteuerbeträge abziehen, die ihm in Rechnungen über Eingangsumsätze im Inland gesondert berechnet worden sind (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG).

Dies **gilt auch für Drittlandsunternehmer**, die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig sind und die nur Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schulden. Für sie gelten aber die Einschränkungen des § 18 Abs. 9 Satz 4, Satz 5 UStG entsprechend (§ 15 Abs. 4b UStG). Die Vorschrift des § 15 Abs. 4b UStG stellt sicher, dass für die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmer die im Vorsteuervergütungsverfahren geltenden Beschränkungen und Ausschlüsse auch im allgemeinen Besteuerungsverfahren Anwendung finden, soweit sie keine inländischen Umsätze bewirken.



III. BETROFFENE EINGANGSUMSÄTZE IM EINZELNEN (§ 13b ABS. 1, ABS. 2 USTG)

1. Leistungen von ausländischen Unternehmern

1.1 Sonstige Leistungen i. S. v. § 3a Abs. 2 UStG eines Unternehmers aus dem EU-Ausland (§ 13b Abs. 1 UStG)



PRÜFUNGSTIPP

§ 13b Abs. 1 UStG wurde in den letzten Steuerberaterprüfungen seit 2018 jährlich geprüft.

§ 13b UStG regelt zum einen die Fälle, in denen die **Steuerschuldnerschaft** auf den Leistungsempfänger übergeht, und zum anderen den **Zeitpunkt** der Steuerentstehung in den Fällen, in denen der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist.

Von § 13b Abs. 1 UStG werden alle sonstigen Leistungen erfasst, die unter die Regelung des § 3a Abs. 2 UStG fallen, im Inland steuerpflichtig sind und von einem im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmer nach § 13b Abs. 7 Satz 2 UStG erbracht werden.

§ 13b Abs. 1 UStG bestimmt, dass für diese sonstigen Leistungen die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums **entsteht**, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind. Auf den Zeitpunkt der Rechnungsstellung kommt es in den Fällen des § 13b Abs. 1 UStG nicht an.

► **Beispiel:**

Eine in Italien ansässige Steuerkanzlei erbringt im August Beratungsleistungen an ein Unternehmen in Deutschland. Die italienische Kanzlei rechnet am 31.10. über ihre Beratungsleistungen ab.

Die Leistung der italienischen Steuerkanzlei wird nach § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG im Inland ausgeführt, da der Leistungsempfänger dort sein Unternehmen betreibt. Nach § 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 UStG geht die Steuerschuld auf das deutsche Unternehmen über. Die § 13b UStG-Steuer entsteht mit Ablauf des Monats August.

1.2 Werklieferungen und sonstige Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG)

Werklieferungen sind nach der **Legaldefinition des § 3 Abs. 4 Satz 1 UStG** solche Liefergeschäfte, bei denen der leistende Unternehmer die Bearbeitung oder Verarbeitung eines Gegenstands übernommen hat und hierbei Stoffe verwendet, die er selbst beschafft, wenn es sich bei den Stoffen nicht nur um Zutaten oder sonstige Nebensachen handelt. Wesentliche Anwendungsfälle in der Praxis sind die Bau- und Montageleistungen von Bauunternehmen und Handwerksbetrieben. Siehe hierzu auch Abschn. 3.8 UStAE.

► **Beispiel 1:**

Ein tschechischer Bauunternehmer errichtet auf dem Betriebsgrundstück des Auftraggebers in Passau/Niederbayern eine Montagehalle.

Der Leistungsempfänger ist Schuldner der Umsatzsteuer, die auf die in Passau ausgeführte Werklieferung entfällt.

► **Beispiel 2:**

Ein Maschinenbau-Unternehmer aus Linz/Österreich liefert an die Schiffswerft Bauer in Deggendorf eine Hebeanlage, die vor Ort montiert und nach einem Probelauf an den Auftraggeber übergeben wird.

Der Leistungsempfänger ist Schuldner der Umsatzsteuer, die auf die in Deggendorf (Abschn. 3.12 Abs. 4 UStAE) ausgeführte Werklieferung entfällt.

Ferner unterfallen **alle sonstigen Leistungen** i. S. d. § 3 Abs. 9 UStG der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG, **deren Ort im Inland gelegen ist und die nicht unter § 13b Abs. 1 UStG fallen**. Damit werden im Ergebnis alle sonstigen Leistungen von im Drittland ansässigen Unternehmern erfasst, sowie diejenigen sonstigen Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern, für die eine besondere Ortsbestimmung greift.

► **Beispiel 1:**

Eine in der Schweiz ansässige Steuerkanzlei erbringt im August Beratungsleistungen an ein deutsches Unternehmen. Die schweizerische Kanzlei rechnet am 31.10. über ihre Beratungsleistungen ab.

Die Leistung der schweizerischen Steuerkanzlei wird nach § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG im Inland ausgeführt, da der Leistungsempfänger dort sein Unternehmen betreibt. Da es sich bei der schweizerischen Steuerkanzlei nicht um ein Unternehmen handelt, das im übrigen Gemeinschaftsgebiet (= EU-Ausland) ansässig ist, greift § 13b Abs. 1 UStG nicht. Jedoch ist § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG anwendbar, so dass nach § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1 UStG die Steuerschuld auf das deutsche Unternehmen übergeht. Die Steuer entsteht mit Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats. Folglich entsteht die § 13b UStG-Steuer mit Ablauf des Monats September.

► **Beispiel 2:**

Der in Frankreich ansässige Architekt F plant für den in Stuttgart ansässigen Unternehmer U die Errichtung eines Gebäudes in München.

Der im Ausland ansässige Unternehmer F erbringt im Inland steuerpflichtige Leistungen an U (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG). Die USt für diese Leistung schuldet der Leistungsempfänger U (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1 UStG; vgl. Abschn. 13b.1 Abs. 2 Nr. 3 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

In der Umsatzsteuerteilauflage der Steuerberaterprüfung 2015 war ein sehr ähnlicher Fall zu lösen. Ein im Inland ansässiger Unternehmer beauftragte einen EU-Unternehmer mit der Planerstellung für ein im Inland zu errichtendes Gebäude. In der Steuerberaterprüfung 2021 empfing der Unternehmer eine Beförderungsleistung eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers, für die die Steuerschuldnerschaft auf ihn überging.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

§ 13b Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 UStG – v10239



1.3 Im Ausland bzw. EU-Ausland ansässige Unternehmer (§ 13b Abs. 7 UStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Auslandsansässigkeit – v10257

Der Unternehmer, der im Inland die in § 13b **Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 5 Buchst. a** UStG bezeichneten Umsätze ausführt, muss im Ausland ansässig sein, wenn die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergehen soll. Der leistende Unternehmer ist **im Ausland ansässig** (§ 13b Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 1 UStG), wenn er weder im Inland noch auf der Insel Helgoland oder in einem der in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebiete einen Wohnsitz (§ 8 AO), seinen gewöhnlichen Aufenthalt (§ 9 AO), seinen Sitz (§ 11 AO), seine Geschäftsleitung (§ 10 AO) oder eine Betriebsstätte hat. Dies gilt nach Halbsatz 2 auch, wenn der Unternehmer ausschließlich einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthaltsort im Inland, aber seinen Sitz, den Ort der Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte im Ausland hat.

Der Unternehmer, der die in § 13b **Abs. 1** UStG bezeichneten B2B-Umsätze ausführt, deren Ort nach § 3a Abs. 2 UStG im Inland liegt, muss im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässig sein, damit die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht. Der leistende Unternehmer ist **im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässig**, wenn er in den Gebieten der übrigen Mitgliedstaaten der EU, die nach dem Gemeinschaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten gelten, einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seinen Sitz, seine Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte hat; dies gilt nicht, wenn der Unternehmer ausschließlich einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthaltsort in den Gebieten der übrigen Mitgliedstaaten der EU, aber seinen Sitz, den Ort der Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte im Drittlandsgebiet hat (§ 13b Abs. 7 Satz 2 UStG).

Hat der Unternehmer im Inland eine **Betriebsstätte** und führt er einen Umsatz nach § 13b Abs. 1 UStG oder § 13b Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 5 UStG aus, gilt er hinsichtlich dieses Umsatzes als im Ausland oder im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässig, wenn die Betriebsstätte an diesem Umsatz nicht beteiligt ist (§ 13b Abs. 7 Satz 3 UStG). Maßgebend ist der Zeitpunkt, in dem die Leistung ausgeführt wird (§ 13b Abs. 7 Satz 4 UStG).



HINWEIS

Die Betriebsstätte ist für Zwecke des § 13b UStG unionsrechtskonform entsprechend der festen Niederlassung zu definieren. Diese umsatzsteuerliche Definition weicht damit gegebenenfalls vom Ertragsteuerrecht bzw. Abgabenrecht ab.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsstätte im Umsatzsteuerrecht – v14718

Nach Abschn. 13b.11 Abs. 2 Satz 2 UStAE wird ein Unternehmer, der ein im **Inland** gelegenes **Grundstück** besitzt und steuerpflichtig vermietet, insoweit als im Inland ansässig behandelt. Die auf die Mietumsätze anfallende Steuerschuld geht daher nicht auf die Mieter über. Andere steuerpflichtige Umsätze i. S. d. § 13b UStG, die ein solcher Unternehmer im Inland bewirkt, führen dagegen zum Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger.



HINWEIS

Der EuGH hat mit Urteil v. 3.6.2021 (C-931/19, „Titanium“) entschieden, dass es für das Vorliegen einer Betriebsstätte grds. sowohl einer personellen als auch einer sachlichen Ausstattung bedarf. Ein vermietetes Grundstück, für das vor Ort kein eigenes Personal vorhanden ist, kann damit die Voraussetzung nicht erfüllen. Wie die Finanzverwaltung mit diesem Urteil umgehen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin empfehlen wir, weiterhin von einer Ansässigkeit für Zwecke des § 13b UStG auszugehen.

Der Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger hängt von der **Ansässigkeit des leistenden Unternehmers im Ausland/EU-Ausland** ab. Ist der leistende Unternehmer nicht im Ausland/EU-Ausland ansässig, geht die Steuerschuldnerschaft nicht auf den Leistungsempfänger über, und zwar auch dann nicht, wenn der Leistungsempfänger irrtümlich von der Ansässigkeit im Ausland/EU-Ausland ausgeht.

Ist es **zweifelhaft**, ob der Unternehmer die Voraussetzungen des § 13b Abs. 7 UStG erfüllt (z. B. weil die Standortfrage in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht unklar ist oder die Angaben des Unternehmers zu Zweifeln Anlass geben), schuldet der Leistungsempfänger die Steuer nur dann nicht, wenn ihm der Unternehmer durch eine Bescheinigung (USt 1 TS) des für seine Umsätze nach § 21 Abs. 1, Abs. 2 AO zuständigen Finanzamts (in Deutschland) nachweist, dass er kein im Ausland/EU-Ausland ansässiger Unternehmer ist (§ 13b Abs. 7 Satz 5 UStG).

Zweifel an der Ansässigkeit des leistenden Unternehmers im Inland können sich aus folgenden Beweisanzeichen ergeben:

- Anschrift im Ausland;
- Vertragsschluss;
- Verhandlungen;
- Geschäftskonto;
- Gerichtsstand;
- Erreichbarkeit des Unternehmers im Ausland.

Die **Bescheinigung für die Ansässigkeit im Inland USt 1 TS** erhält der leistende Unternehmer auf Antrag bei dem für ihn zuständigen Finanzamt, dem er seine Ansässigkeit in geeigneter Weise darlegen muss. Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung ist regelmäßig auf ein Jahr befristet. Ist nicht auszuschließen, dass der leistende Unternehmer nur für eine begrenzte kürzere Dauer im Inland ansässig bleibt, hat das Finanzamt die Gültigkeit der Bescheinigung entsprechend zu befristen (Abschn. 13b.11 Abs. 3, Abs. 4 UStAE).

2. Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände

Bei der Lieferung von sicherungsübereigneten Gegenständen durch den Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer **außerhalb des Insolvenzverfahrens** geht die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger über (§ 13b Abs. 2 Nr. 2 UStG). Der Sicherungsgeber kann sowohl ein im Inland ansässiger Unternehmer als auch ein ausländischer Unternehmer sein. Siehe hierzu auch Abschn. 13b.1 Abs. 2 Nr. 4 UStAE.

► Beispiel:

Für den Maschinenbauunternehmer M in Rosenheim finanziert die Raiffeisenbank Rosenheim die Anschaffung einer Spindelbohrmaschine. Bis zur Rückzahlung des Darlehens lässt sich die Bank die Maschine sicherungsübereignen. Da M den vereinbarten Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, verwertet die Bank die Maschine durch Veräußerung an einen Unternehmer U in Prien/Chiemsee.



Mit der Veräußerung der sicherungsübereigneten Maschine durch die Bank an U liegen umsatzsteuerlich eine Lieferung des M (Sicherungsgeber) an die Bank (Sicherungsnehmer) sowie eine Lieferung der Bank an den Erwerber U vor (§ 3 Abs. 1 UStG, Abschn. 1.2 Abs. 1 Satz 1, 2 UStAE). Für die Lieferung des M schuldet die Raiffeisenbank die Umsatzsteuer (§ 13b Abs. 2 Nr. 2 UStG, § 13b Abs. 5 Satz 1 UStG).

2.1 Sicherungsübereignung stellt noch keine Lieferung dar



HINWEIS

Die folgenden Ausführungen, insbesondere zu Doppel- und Dreifachumsatz, kennen Sie bereits aus dem Lehrbrief Umsatzsteuer 05. Sie werden im Folgenden noch etwas vertieft.

Die Sicherungsübereignung stellt noch keine Lieferung i. S. d. § 3 Abs. 1 UStG dar (Abschn. 3.1 Abs. 3 Satz 1 UStAE, Abschn. 1.2 UStAE). Dem Sicherungsnehmer wird zwar zivilrechtlich Eigentum übertragen; solange er jedoch nicht berechtigt ist, das Sicherungsgut zu verwerten, ist die Verfügungsmacht noch nicht auf ihn übergegangen. Der Sicherungsnehmer ist verpflichtet, von dem zur Sicherung übertragenen Eigentumsrecht nur gemäß den zwischen ihm und dem Sicherungsgeber getroffenen Vereinbarungen Gebrauch zu machen.

2.2 Doppelumsatz mit Verwertung des Sicherungsguts durch den Sicherungsnehmer



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Doppelumsatz bei der Verwertung von Sicherungsgütern – v10261

Der Leistungsaustausch kommt erst zustande, wenn der Sicherungsnehmer das Sicherungsgut an einen Dritten veräußert oder durch Dritte veräußern lässt oder es aufgrund einer Vereinbarung mit dem Sicherungsgeber selbst übernimmt. Erst mit der Verwertung des Sicherungsgutes erlangt der Sicherungsnehmer die Verfügungsmacht daran (Abschn. 1.2 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Die **Verwertung** des Sicherungsguts führt daher zu zwei Umsätzen (**Doppelumsatz**), und zwar zu einer Lieferung des Sicherungsgebers an den Sicherungsnehmer und – daran anschließend – zu einer Lieferung des Sicherungsnehmers an den Erwerber (Abschn. 1.2 Abs. 1 Satz 2 UStAE).



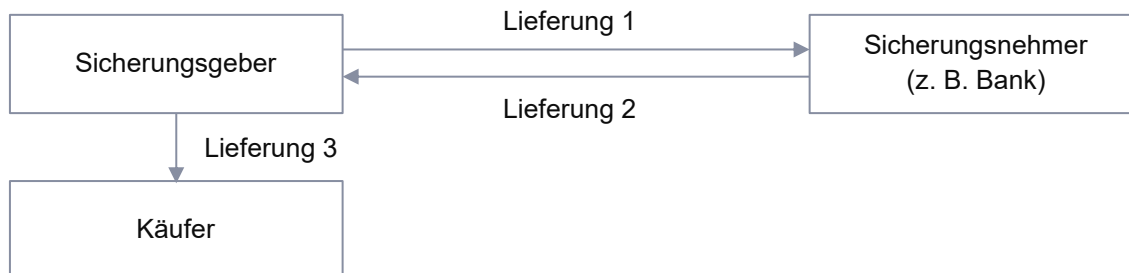
2.3 Dreifachumsatz mit Verwertung des Sicherungsguts durch den Sicherungsgeber



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Dreifachumsatz bei der Verwertung von Sicherungsgütern – v10262

Übernimmt der Sicherungsgeber es im Sicherungsfall, das Sicherungsgut im eigenen Namen, aber für Rechnung des Sicherungsnehmers zu verkaufen, liegt nach Abschn. 1.2 Abs. 1a Satz 1 UStAE ein sog. **Dreifachumsatz** vor.



- **Lieferung 1:** Auch wenn der Sicherungsgeber das Sicherungsgut im eigenen Namen, aber für Rechnung des Sicherungsnehmers verkauft, kommt es zunächst – wie oben im Fall des Doppelumsatzes – zu einer Lieferung an den Sicherungsnehmer.
- **Lieferung 2:** Die Lieferung 2 ergibt sich aus der Regelung des § 3 Abs. 3 UStG zur sog. **Lieferungskommission (Verkaufskommission)**. Da der Sicherungsgeber für Rechnung des Sicherungsnehmers handelt, liegt ein Kommissionsgeschäft vor.
- **Lieferung 3:** Auch die Lieferung 3 ist eine Folge des § 3 Abs. 3 UStG, der hier zwei Lieferungen fingiert (Lieferung 2 und Lieferung 3).

Bei Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände durch den Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer außerhalb des Insolvenzverfahrens ist gem. § 13b Abs. 2 Nr. 2 UStG, § 13b Abs. 5 Satz 1 UStG der **Leistungsempfänger Steuerschuldner**.

► Beispiel:

Der Sicherungsgeber SG übereignet zur Sicherheit für einen Kredit über 150.000 € eine Maschine an den Kreditgeber, der damit zugleich zum Sicherungsnehmer SN wird. Da SG den Kredit nicht zurückzahlen kann, muss er die Maschine veräußern und den Erlös in voller Höhe an SN auszahlen. SG veräußert die Maschine im eigenen Namen für 119.000 € an den Erwerber E und erteilt diesem eine ordnungsgemäße Rechnung.

► Lösung:

SG erbringt eine Lieferung für an K (Lieferung 3). Zugleich hatte SG an SN geliefert (Lieferung 1) und dieser ebenfalls zugleich an SG eine fiktive Lieferung erbracht (Lieferung 2). Die BMGr jeder Lieferung beträgt 100.000 €. SN schuldet die USt i. H. v. 19.000 € für die Lieferung 1 nach § 13b Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 Satz 1 UStG und kann diese Steuer gleichzeitig als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG). SN schuldet die USt i. H. v. 19.000 € für die Lieferung 2, die SG bei ordnungsgemäßer Rechnung (oder Gutschrift) als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG mit seiner für die Lieferung 3 geschuldeten USt i. H. v. 19.000 € verrechnen kann. Im Ergebnis zahlt SN 19.000 € USt an das Finanzamt.

Der **Vorteil** dieser auf den ersten Blick gekünstelt erscheinenden Konstruktion liegt darin, dass dem Erwerber des Gegenstands gegenüber nicht offenbart werden muss, dass es sich um die Verwertung von Sicherungsgut handelt.



2.4 Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren

Nach Abschn. 1.2 Abs. 4 Satz 1 UStAE finden die Grundsätze zum Doppel- und Dreifachumsatz auch bei der Verwertung von sicherungsübereigneten Gegenständen **im Insolvenzverfahren** Anwendung. Näheres finden Sie im BMF-Schreiben v. 30.4.2014, BMF IV D 2 – S 7100/07/10037, BStBl. I 2014, S. 816, das in den Beck'schen Steuererlassen unter Nr. 500, § 1/23, abgedruckt ist.

3. Lieferungen von Grundstücken



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Typische Problemfelder bei Grundstücksverkäufen – v10275



PRÜFUNGSTIPP

Ein umsatzsteuerpflichtiger Grundstückserwerb mit Steuerschuld des Grundstückserwerbers wurde in den Steuerberaterprüfungen der Jahre 2016, 2018, 2019 und zuletzt 2024 geprüft.

In der Steuerberaterprüfung 2019 wurden dabei sowohl ein Grundstückserwerb als auch eine -veräußerung geprüft. In beiden Fällen lag eine Option zur Steuerpflicht mit Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger vor.

In der Steuerberaterprüfung 2024 wurde ein Grundstück im Rahmen einer Zwangsversteigerung steuerpflichtig erworben.

Bei **allen steuerpflichtigen Umsätzen, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen**, schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG; Abschn. 13b.1 Abs. 2 Nr. 5 UStAE).

3.1 Betroffene Grundstücksumsätze

Von der Regelung sind vor allem folgende Grundstücksumsätze betroffen (vgl. auch Abschn. 4.9.1 UStAE):

- die Lieferungen von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- die Übertragung von Miteigentumsanteilen;
- die Bestellung von Erbbaurechten;
- die Lieferung von auf fremdem Grund und Boden errichteten Gebäuden nach Ablauf der Miet- oder Pachtzeit.

Auch **Lieferungen von Grundstücken im Rahmen der Zwangsversteigerung** werden von § 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG erfasst.

Da die Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen, nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei sind, ist für die Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers erforderlich, dass ein **wirksamer Verzicht auf die Steuerbefreiung** (§ 9 Abs. 1, Abs. 3 UStG-Option) durch den Lieferer vorliegt.

3.2 Option zur Steuerpflicht

Der Übergang der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf alle Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen, wird flankiert durch die Regelung des § 9 Abs. 3 Satz 2 UStG. Danach muss bei nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerfreien Grundstücksumsätzen die **Option zur Umsatzsteuerpflicht im notariellen Kaufvertrag** (§ 311b BGB) erklärt werden. Die Vorschrift des § 9 Abs. 3 Satz 2 UStG dient dem Schutz des Leistungsempfängers vor einer nachträglichen Option durch den leistenden Unternehmer, durch die eine nachträgliche Steuerschuld beim Leistungsempfänger entstehen würde.

Nach **Abschn. 9.1 Abs. 3 Satz 1 UStAE** kann die Option zur Umsatzsteuerpflicht nur bis zum Eintritt der formellen Bestandskraft (in der Regel der Ablauf der einmonatigen Rechtsbehelfsfrist, § 355 Abs. 1 Satz 2 AO) wirksam erklärt werden. Sie muss zudem formal in dem Vertrag, der der Grundstückslieferung zugrunde liegt und notariell beurkundet werden muss, erfolgen, um wirksam zu sein. Ein späterer Verzicht auf die Steuerbefreiung ist unwirksam. Daran ändert auch eine notarielle Beurkundung der nachträglichen Verzichtserklärung nichts. Ein späterer Verzicht ist, genauso wie dessen Rücknahme, unabhängig davon unwirksam, ob er notariell beurkundet wird oder nicht.

In der Praxis ist oft fraglich, ob die Grundstückslieferung möglicherweise eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung i. S. v. § 1 Abs. 1a UStG darstellt (vgl. hierzu Lehrbrief Umsatzsteuer 06). Dieser Unsicherheit begegnet man dadurch, dass man vorsorglich – also für den Fall, dass keine Geschäftsveräußerung vorliegen sollte – auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet. Abschn. 9.1 Abs. 3 Satz 2, 3 UStAE enthält Ausführungen zur Ausgestaltung solcher vorsorglicher Umsatzsteueroptionsklauseln. Es werden bedingte und unbedingte vorsorgliche Optionen unterschieden. Nur **unbedingte Klauseln** wirken auf den Zeitpunkt des Vertragschlusses zurück.



PRÜFUNGSTIPP

Wenn in der Steuerberaterprüfung ein Hinweis enthalten ist, dass Optionen wirksam erklärt wurden, können Sie davon ausgehen, dass die notwendigen Formvorschriften eingehalten wurden. Entsprechend fand sich in der Steuerberaterprüfung 2019 der Hinweis, dass auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG – soweit möglich – ggf. ordnungsgemäß verzichtet wurde. Auch in der Steuerberaterprüfung 2024 wurde ausdrücklich im Sachverhalt darauf hingewiesen, dass ordnungsgemäß zur Steuerpflicht optiert wurde.

Der Verzicht auf die Steuerfreiheit bei Lieferungen im **Zwangsversteigerungsverfahren** durch den Vollstreckungsschuldner an den Ersteher ist nur bis zur Aufforderung zur Abgabe von Geboten im Zwangsversteigerungsverfahren zulässig (§ 9 Abs. 3 Satz 1 UStG).

3.3 Auswirkungen auf die Grunderwerbsteuer

Der Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger führt dazu, dass die Umsatzsteuer nicht in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer (§ 9 GrEStG) einzubeziehen ist, weil die Umsatzsteuer keinen Bestandteil des an den Veräußerer zu zahlenden Kaufpreises bildet. Als Gegenleistung im grunderwerbsteuerlichen Sinne ist all das zu verstehen, was der Veräußerer nach dem maßgeblichen Verpflichtungsgeschäft vom Erwerber zu fordern berechtigt ist. Geht die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger über, ist die Umsatzsteuer kein Bestandteil des zivilrechtlichen Preises; vielmehr schuldet der Leistungsempfänger selbst die Umsatzsteuer (FinBeh Hamburg v. 17.6.2004, 53 – S 4521 – 003/03, Beck'sche Steuererlasse, Nr. 600, § 9/16).



PRÜFUNGSTIPP

Die Grunderwerbsteuer ist als Verkehrsteuer gem. § 37 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 StBerG Prüfungsgegenstand der schriftlichen Steuerberaterprüfung.

Im schriftlichen Teil der Steuerberaterprüfung 2016 mussten die Teilnehmer zu allen Grunderwerbsteuerlichen Sachverhalten der Teilklausur Erbschaft- und Schenkungsteuer Stellung nehmen. Dem Vernehmen nach war der Grunderwerbsteuerteil mit 11,5 von 30 Punkten ausgepunktet.

Vor diesem Hintergrund erhalten Sie von uns gelegentliche Hinweise zur Grunderwerbsteuer sowie am Ende dieses Fernunterrichts einen Lehrbrief Grunderwerbsteuerrecht. Außerdem erhalten die Teilnehmer des Klausurenkurses eine Grunderwerbsteuer-Übungsklausur mit Lösungshinweisen.

► Fallbeispiel:

Unternehmer V veräußert mit notariellem Vertrag vom 15.1. für 100.000 € ein in München belegenes, unbebautes Grundstück, das bisher als Abstellplatz für diverse Gerätschaften diente, an den Unternehmer K, der es für betriebliche Zwecke nutzt. Eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG liegt nicht vor. Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr sowie Verkehrssicherungspflicht gehen am 1.2. auf den Unternehmer K über. Die anfallende Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5 % hat der Erwerber K zu tragen. Die Notarurkunde enthält alle erforderlichen Rechnungsangaben (§ 14 Abs. 4 UStG) sowie einen Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG. Jedoch fehlt ein Hinweis darauf, dass die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht. Umsatzsteuer ist in dem notariellen Vertrag nicht gesondert ausgewiesen. Unternehmer K wird am 1.3. als Eigentümer des Grundstücks in das Grundbuch eingetragen.

► Lösung:

Mit Übergang von Besitz, Nutzungen und Lasten am 1.2. wird Unternehmer K die tatsächliche Verfügungsmacht verschafft, so dass zu diesem Zeitpunkt eine umsatzsteuerbare und umsatzsteuerpflichtige Lieferung seitens des Unternehmers V vorliegt. Auf die Steuerfreiheit des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG wurde wirksam verzichtet (§ 9 Abs. 1, Abs. 3 UStG). Insbesondere ist die Option im notariell beurkundeten Vertrag (§ 9 Abs. 3 Satz 2 UStG) ausgeübt worden. Die BMGr (§ 10 Abs. 1 UStG) beträgt 100.000 €. Die Übernahme der Grunderwerbsteuer durch K führt nicht dazu, dass die BMGr erhöht wird (Abschn. 10.1 Abs. 7 Satz 6 UStAE). Die USt (§ 12 Abs. 1 UStG, 19 %) beläuft sich auf 19.000 €. Da die Steuerschuldnerschaft gemäß § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG auf den Leistungsempfänger übergeht, schuldet nicht der Veräußerer V die USt, sondern der Erwerber K. Die Tatsache, dass in der Notarurkunde, die als Rechnung anzusehen ist, der nach § 14a Abs. 5 Satz 1 UStG vorgesehene Hinweis auf den Übergang der Steuerschuldnerschaft fehlt, entbindet den Erwerber K nicht von der Steuerschuldnerschaft (Abschn. 13b.14 Abs. 1 Satz 4 UStAE). Die USt entsteht mit Ausstellung der Rechnung (§ 13b Abs. 2 UStG), vorliegend also am 15.1. mit der notariellen Urkunde, die alle erforderlichen Rechnungsmerkmale enthält. Unter den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG kann der Erwerber K die USt in Höhe von 19.000 € gleichzeitig als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG).

Die Veräußerung des Grundstücks mit notariellem Vertrag vom 15.1. unterliegt nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer. Der Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG) führt nicht dazu, dass die Umsatzsteuer in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer (§§ 8, 9 GrEStG) einzubeziehen ist. Die Grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage beträgt daher 100.000 €. Die Grunderwerbsteuer beläuft sich bei einem Steuersatz von 3,5 % somit auf 3.500 €.

3.4 Lieferungen von Grundstücken im Rahmen der Zwangsversteigerung



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2024 wurde ein Grundstück steuerpflichtig im Rahmen einer Zwangsversteigerung geliefert.

Auch bei **Lieferungen von Grundstücken im Rahmen der Zwangsversteigerung** an den Ersteher geht die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger (= Ersteher) über (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG). Durch diese Regelung hat der Gesetzgeber sichergestellt, dass der Verzicht auf die Steuerbefreiung bei der Zwangsversteigerung des Grundstücks nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG iVm. § 9 Abs. 1 UStG nicht dadurch zu Steuerausfällen führt, dass dem Erwerber zwar der Vorsteuerabzug zusteht, der Vollstreckungsschuldner als leistender Unternehmer aber die geschuldete Steuer für die Grundstückslieferung nicht an das Finanzamt abführen kann. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nach § 9 Abs. 3 Satz 1 UStG eine **Option nur bis zur Aufforderung zur Abgabe von Geboten im Versteigerungstermin zulässig** ist.

► Beispiel:

K, Inhaber einer Kfz-Werkstatt in Augsburg, hat die Errichtung eines Werkstattgebäudes auf seinem Betriebsgrundstück mit einem Darlehen der Stadtparkasse Augsburg finanziert. Da K seinen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag nicht nachkommt, betreibt die Bank die Zwangsversteigerung des Betriebsgrundstücks.

Den Zuschlag erhält das Autohaus Reich & Söhne GmbH. Auf die Steuerbefreiung der Grundstückslieferung (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG) verzichtet K zu Beginn der Zwangsversteigerung wirksam (siehe § 9 Abs. 3 Satz 1 UStG).

Mit dem Zuschlag in der Zwangsversteigerung liefert K das Grundstück an den Erwerber (§ 3 Abs. 1 UStG, Abschn. 1.2 Abs. 2 UStAE). Die Lieferung ist infolge des Verzichts auf die Steuerbefreiung steuerpflichtig. Der Erwerber, die Fa. Reich & Söhne GmbH, schuldet als Leistungsempfänger die Umsatzsteuer. Gleichzeitig kann der Erwerber die nach § 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG, Abs. 5 Satz 1 UStG geschuldete Umsatzsteuer bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG als Vorsteuer abziehen.

4. Bestimmte Bauleistungen

Nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG geht auch bei Werklieferungen und sonstigen Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen (kurz: **Bauleistungen**) die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger über, wenn er Unternehmer ist und selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt (§ 13b Abs. 5 Satz 2 UStG).



HINWEIS

§ 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG ist nachrangig gegenüber § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG. Deshalb findet in den Fällen der Erbringung von Bauleistungen durch einen ausländischen Unternehmer (Drittland oder EU) nach § 13b Abs. 5 Satz 1 UStG die Regelung des § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG Anwendung. Die besonderen weiteren Voraussetzungen des § 13b Abs. 5 Satz 2 UStG, die für Bauleistungen nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG gelten, greifen damit in diesen Fällen nicht.



PRÜFUNGSTIPP

In der schriftlichen Steuerberaterprüfung 2021 ging für die Leistung eines inländischen Dachdeckers die Steuerschuldnerschaft auf den zu prüfenden Unternehmer über, da dieser selbst nachhaltig Bauleistungen erbrachte.

4.1 Definition der Bauleistungen

Unter § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG fallen **Werklieferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen**. Der Gesetzgeber hat sich bei der Formulierung des Tatbestands vom Begriff der „Bauleistungen“ in § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG leiten lassen. Nicht unter die Regelung fallen jedoch nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG Planungs- und Überwachungsleistungen.

Der in **Abschn. 13b.2 UStAE aufgestellte Positiv- und Negativ-Katalog** der Bauleistungen ist eine hilfreiche Unterstützung. Als **Faustregel** kann gelten: Bauleistungen sind grundsätzlich sämtliche Leistungen, die sich unmittelbar auf die Substanz eines Bauwerks auswirken, d. h. es muss eine Substanzerweiterung, -verbesserung, -beseitigung oder -erhaltung bewirkt werden. Dabei ist der Begriff des Bauwerks eher weit zu verstehen. Ein Bauwerk ist eine unbewegliche, durch Verbindung mit dem Erdboden hergestellte Sache. Damit werden neben Gebäuden, sämtliche irgendwie mit dem Erdboden verbundene hergestellte Anlagen (z. B. auch Brücken, Straßen und Tunnel).

Anlagen, die in das Bauwerk eingebaut werden, können nur dann Bestandteil des Bauwerks sein, wenn sie für Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung sind.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beispiele zu Bauleistungen – v10238

Haben der leistende Unternehmer und der Leistungsempfänger für einen an ihn erbrachten Umsatz § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG angewandt, obwohl dies nach Art der Umsätze unter Anlegung objektiver Voraussetzungen nicht zutreffend war, gilt der Leistungsempfänger dennoch als Steuerschuldner (§ 13b Abs. 5 Satz 8 UStG; **Vereinfachungsregelung**). Voraussetzung ist, dass durch diese Handhabung keine Steuerausfälle entstehen. Dies gilt dann als erfüllt, wenn der Umsatz vom Leistungsempfänger in zutreffender Höhe versteuert wird (Abschn. 13b.8 Abs. 1 UStAE).

4.2 Leistungsempfänger als Steuerschuldner

Bei den bisher dargestellten Fällen des § 13b Abs. 1 UStG und § 13b Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 UStG tritt die Umkehr der Steuerschuldnerschaft dann ein, wenn der Leistungsempfänger ein umsatzsteuerlicher Unternehmer oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist (§ 13b Abs. 5 Satz 1 UStG – Näheres dazu s. unten). In den Fällen des § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG wird der Leistungsempfänger (Auftraggeber) gemäß § 13b Abs. 5 Satz 2 UStG **nur** dann zum Steuerschuldner, wenn er ein Unternehmer ist **und selbst nachhaltig Bauleistungen** i. S. v. § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG **erbringt**.

► Fallbeispiel:

Das Bauunternehmen Hans Steiner aus Bad Wörishofen ist Mitte Oktober mit dem Bau eines Geschäftshauses beauftragt worden. Da das Bauunternehmen Hans Steiner sehr stark ausgelastet ist, beauftragt es als Subunternehmer das Bauunternehmen Thomas Karl aus Kaufbeuren mit der Erstellung des Rohbaus, der Ende Dezember fertig gestellt ist.

Bauunternehmer Hans Steiner legt dem Bauunternehmen Thomas Karl eine Bescheinigung (USt 1 TG) nach § 13b Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 UStG vor. Am 8.1. erhält das Bauunternehmen Hans Steiner vom Bauunternehmen Thomas Karl für die Erstellung des Rohbaus eine Rechnung über 100.000 € netto.

► **Lösung:**

Bauunternehmer Thomas Karl erbringt eine im Inland (§ 3 Abs. 7 Satz 1 UStG) steuerpflichtige Werklieferung, § 3 Abs. 4 UStG. Die BMGr (§ 10 Abs. 1 UStG) beträgt 100.000 €, die USt (§ 12 Abs. 1 UStG; 19 %) 19.000 €. Da Bauunternehmer Hans Steiner selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt (vgl. die vorgelegte Bescheinigung (USt 1 TG) nach § 13b Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 UStG), schuldet er als Leistungsempfänger die USt i. H. v. 19.000 € (§ 13b Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 Satz 2 UStG). Die Steuer entsteht mit Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats (§ 13b Abs. 2 UStG), also mit Ablauf des VAZ Januar. Bauunternehmer Hans Steiner kann mit Ablauf desselben VAZ die USt i. H. v. 19.000 € als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG).

Der Leistende (Auftragnehmer) muss herausfinden, ob es sich beim Auftraggeber um einen Unternehmer, der nachhaltig Bauleistungen erbringt, handelt. Der Leistungsempfänger kann hierfür bei dem für ihn zuständigen Finanzamt eine **Bescheinigung (USt 1 TG) nach § 13b Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 UStG** beantragen. Legt er diese dem Leistenden vor, geht die Steuerschuld nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG auf den Leistungsempfänger über, so dass der Leistende eine (Netto-)Rechnung ohne Umsatzsteuerausweis ausstellen kann.

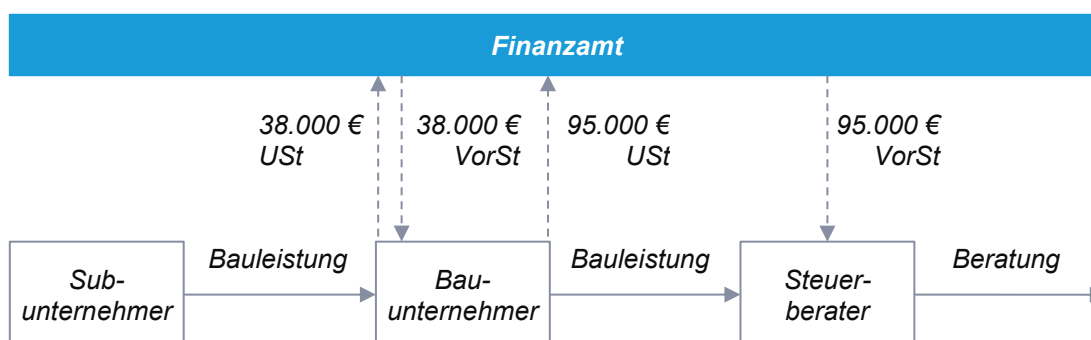
► **Fallbeispiel:**

Ein selbständiger Steuerberater beauftragt einen Bauunternehmer mit der schlüsselfertigen Errichtung eines neuen Kanzleigebäudes (500.000 € zzgl. 95.000 € USt). Der Bauunternehmer schaltet einen Subunternehmer ein, der den Rohbau errichtet (200.000 € netto). Der Bauunternehmer legt dem Subunternehmer eine Bescheinigung (USt 1 TG) nach § 13b Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 UStG vor.

► **Lösung:**

Die Leistung des Subunternehmers an den Bauunternehmer ist eine Bauleistung i. S. v. § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG. Da der Bauunternehmer selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt (vgl. die vorgelegte Bescheinigung (USt 1 TG) nach § 13b Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 UStG), geht die Steuerschuld i. H. v. 38.000 € auf den Bauunternehmer über (§ 13b Abs. 5 Satz 2 UStG). Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG hat der Bauunternehmer einen Vorsteuerabzug i. H. v. 38.000 €.

Auch die Leistung des Bauunternehmers an den Steuerberater ist eine Bauleistung i. S. v. § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG. Der Steuerberater erbringt selbst jedoch keine Bauleistungen, so dass der leistende Bauunternehmer die USt i. H. v. 95.000 € schuldet (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG). Der Steuerberater hat bei ordnungsgemäßer Rechnungsstellung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG einen Vorsteuerabzug i. H. v. 95.000 €.





4.3 Kein unmittelbarer Zusammenhang erforderlich

Die an den Leistungsempfänger erbrachten Bauleistungen müssen mit von ihm erbrachten Bauleistungen nicht unmittelbar zusammenhängen, sondern können z. B. auch im eigenen Unternehmen genutzt werden (§ 13b Abs. 5 Satz 2 UStG; Abschn. 13b.3 Abs. 10 UStAE).

► **Beispiel:**

Der Bauunternehmer A beauftragt den Unternehmer B mit dem Einbau einer Heizungsanlage in sein Bürogebäude. A bewirkt nachhaltig Bauleistungen.

► **Lösung:**

Der Einbau der Heizungsanlage durch B ist eine unter § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG, § 13b Abs. 5 Satz 2 UStG fallende Werklieferung. Für diesen Umsatz ist A Steuerschuldner, da er selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt. Unbeachtlich ist, dass der von B erbrachte Umsatz nicht mit den Ausgangsumsätzen des A in unmittelbarem Zusammenhang steht.

5. Lieferung von Gas, Energie, Wärme und Kälte



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wiederverkäufer von Erdgas/Energie – v10291

§ 13b Abs. 2 Nr. 5 UStG regelt Fälle der Lieferung von Gas, Energie, Wärme und Kälte. Dabei differenziert er vorrangig zwischen Lieferungen durch einen **im Ausland ansässigen** Unternehmer (§ 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchst. a UStG) und Lieferungen durch **im Inland ansässige** Unternehmer (§ 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchst. b UStG). Aufgrund des Verweises in § 3g UStG bedarf es einer Lieferung an einen Leistungsempfänger, der sog. **Wiederverkäufer** ist. Seine Haupttätigkeit in Bezug auf die gelieferten Gegenstände muss damit im Wesentlichen in deren Weiterverkauf bestehen. Die Finanzverwaltung erstellt auf Antrag eine Bescheinigung **USt 1 TH** über die Wiederverkäufereigenschaft aus. Da der eigene Verbrauch daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein darf, sowie selbst erzeugte Energie bei der Beurteilung der Wiederverkäufereigenschaft unberücksichtigt bleibt, fallen „private“ Photovoltaikanlagenbetreiber, die ausschließlich selbst erzeugte Energie liefern, grundsätzlich nicht unter diese Regelung (Abschn. 13b.3a Abs. 2 Satz 3 UStAE).

§ 13b Abs. 5 Satz 3 und Satz 4 UStG normiert darüber hinaus Anforderungen an den Leistungsempfänger in den Fällen des § 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchst. b UStG. Sofern es sich um eine Gaslieferung handelt, muss demnach nur der Leistungsempfänger, bei Energielieferungen müssen sowohl Leistungsempfänger als auch Lieferant Wiederverkäufer sein.

► **Beispiel:**

Lehrer Lämpel (L) hat auf dem Dach seines Einfamilienhauses eine Photovoltaikanlage errichten lassen. Den damit erzeugten Strom nutzt er vorrangig selbst. Darüber hinaus erzeugte Strommengen speist er entgeltlich in das Netz des Netzbetreibers ein. Sofern er einen Mehrbedarf an Strom hat, erwirbt er diesen vom Netzbetreiber hinzu. Auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) hat er verzichtet, um den Vorsteuerabzug aus der Errichtung der Anlage geltend machen zu können. Die Umsatzsteuer für die über den eigenen Verbrauch hinausgehende Lieferung von Strom an den Netzbetreiber wird von L geschuldet. Die Steuerschuldnerschaft geht insoweit nicht auf den Netzbetreiber über, da L selbst kein Wiederverkäufer von Energie ist (§ 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchst. b, Abs. 5 Satz 4 UStG).

6. Lieferung bestimmter Abfälle

Für steuerpflichtige Lieferungen von **Industrieschrott, Altmetallen und sonstigen Abfallstoffen** schuldet der Leistungsempfänger die Steuer (§ 13b Abs. 2 Nr. 7, Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 UStG).

► Beispiel:

Die Spenglerei Stephan Zink liefert beim Altmetallhändler Dieter Demel 200 kg Kupferschrott an. Die Steuerschuldnerschaft geht nach § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG iVm. Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 UStG auf Altmetallhändler Demel über, da Schrott aus Kupfer unter Nr. 9 der Anlage 3 aufgelistet ist.

Die von der Regelung umfassten **Abfallstoffe** werden in der **Anlage 3** zum UStG definiert, die auf die jeweiligen Zolllarifpositionen verweist.



HINWEIS FÜR DIE PRAXIS

*Nur bei der Lieferung derjenigen Gegenstände, die unter die Anlage 3 fallen, geht die Steuer-schuld auf den Leistungsempfänger über. Bestehen Zweifel, ob ein Gegenstand unter die Anlage 3 fällt, haben der Lieferer, der Abnehmer und auch das Finanzamt die Möglichkeit, eine **unverbindliche Zolllarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke (uvZTA)** einzuholen (Abschn. 13b.4 Abs. 1 Satz 2 ff. UStAE). Die uvZTA muss mit einem Vordruckmuster 0310 eingeholt werden. Der Antrag auf uvZTA ist beim zuständigen Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung zu stellen. Die Erteilung einer uvZTA ist grundsätzlich gebührenfrei; nur soweit eine Warenuntersuchung durchzuführen ist, fallen Gebühren an. Die uvZTA ist unverbindlich. Es scheint daher in der Praxis sinnvoll, die erteilte uvZTA dem zuständigen Finanzamt mit der Bitte um Bestätigung vorzulegen.*

6.1 Lieferung unterschiedlicher Gegenstände, Mischungen und Warenzusammensetzungen

Werden im Rahmen eines Liefervorgangs sowohl Gegenstände geliefert, die unter die Anlage 3 fallen (z. B. Schlackensand), als auch Gegenstände, die nicht unter die Anlage 3 fallen (z. B. Schlackenzement), ergeben sich unterschiedliche Steuerschuldner. Die Umsatzsteuer für die Lieferung des Schlackenzements wird vom leistenden Unternehmer geschuldet, die Umsatzsteuer für die Lieferung des Schlackensands hingegen vom Leistungsempfänger (Abschn. 13b.4 Abs. 2 UStAE).

Werden **Mischungen und Warenzusammensetzungen** geliefert, die sowohl aus in der Anlage 3 bezeichneten als auch dort nicht bezeichneten Gegenständen bestehen, sind die Bestandteile **grundsätzlich getrennt zu beurteilen**. Ist eine getrennte Beurteilung nicht möglich, werden diese Waren nach dem Stoff oder Bestandteil beurteilt, der ihnen ihren wesentlichen Charakter verleiht (Abschn. 13b.4 Abs. 3 UStAE).

► Beispiel:

Das Recyclingunternehmen R erhält von Unternehmer U eine Lkw-Ladung alter Reifen angeliefert. Die Ladung enthält sowohl zum Runderneuern geeignete als auch dazu ungeeignete Reifen. Nur die zum Runderneuern ungeeigneten Reifen stellen Abfall im Sinne von Nr. 5 der Anlage 3 (Abfälle, Bruch und Schnitzel von Weichkautschuk, auch zu Pulver oder Granulat zerkleinert) dar.



► **Lösung:**

*Die getrennte Beurteilung ist möglich, wenn die Reifen sofort sortiert werden. Dies ist zugebenermaßen unpraktikabel, da über die Qualität der Reifen und deren weitere Verwendung oft erst später entschieden wird. Da die getrennte Beurteilung jedoch **möglich** ist, ist sie vorzunehmen. In der Praxis wird man sich mit einer Schätzung behelfen können.*

Diejenigen Reifen, die zum Runderneuern ungeeignet sind, unterliegen dem Reverse-Charge-Verfahren und müssen vom Leistungsempfänger R umsatzsteuert werden. Es ist eine Rechnung (oder Gutschrift) ohne gesonderten Umsatzsteuerausweis auszustellen. Der Vorsteuerabzug des R ist nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG von der Erteilung der Rechnung unabhängig.

Die Lieferung der zum Runderneuern geeigneten Reifen müssen vom leistenden Unternehmer U umsatzsteuert werden. Leistungsempfänger R ist nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn er über eine ordnungsgemäße Rechnung (oder – sofern zuvor vereinbart – Gutschrift) mit gesondertem Umsatzsteuerausweis verfügt (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG).

6.2 Vereinfachungsregelung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vereinfachungsregelung der Steuerschuldumkehr – v10290

Haben der leistende Unternehmer und der Leistungsempfänger für einen an ihn erbrachten Umsatz § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG iVm. § 13b Abs. 5 Satz 1 2. Halbsatz und Sätze 3 bis 5 UStG angewandt, obwohl dies nach Art der Umsätze unter Anlegung objektiver Voraussetzungen nicht zutreffend war, gilt der Leistungsempfänger dennoch als Steuerschuldner (§ 13b Abs. 5 Satz 8 UStG). Voraussetzung ist, dass durch diese Handhabung keine Steuerausfälle entstehen. Dies gilt dann als erfüllt, wenn der Umsatz vom Leistungsempfänger in zutreffender Höhe versteuert wird (Abschn. 13b.8 Abs. 1 UStAE).

7. Gebäudereinigungsleistungen

Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers betrifft auch die steuerpflichtige **Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen** (§ 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG). Die Steuerschuld geht nur auf den leistungsempfangenden Unternehmer über, wenn er selbst derartige Reinigungsleistungen **nachhaltig** erbringt (§ 13b Abs. 5 Satz 5 UStG).

In der Praxis stellt sich das Problem, dass der leistende Unternehmer oft nicht wissen kann, ob der Leistungsempfänger selbst Gebäudereinigungsleistungen erbringt. Der Leistungsempfänger kann daher bei dem für ihn zuständigen Finanzamt eine **Bescheinigung (USt 1 TG) nach § 13b Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 UStG** beantragen. Legt er diese dem Leistenden vor, geht die Steuerschuld nach § 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG auf den Leistungsempfänger über, so dass der Leistende eine (Netto-) Rechnung ohne Umsatzsteuerausweis ausstellen kann.

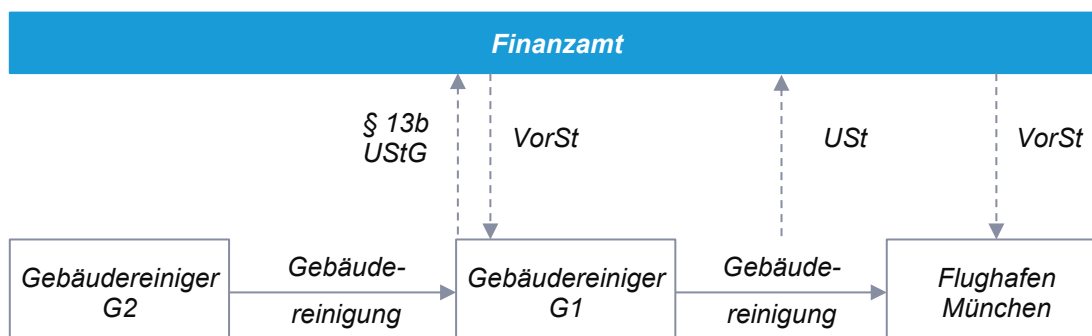
► **Beispiel:**

Gebäudereiniger G1 erhält den Auftrag, sämtliche Fenster des Flughafens München zu reinigen. Er bedient sich dabei eines Subunternehmers, des Gebäudereinigers G2. G1 weist G2 mittels des Vordruckmusters USt 1 TG nach, dass er nachhaltig Gebäudereinigungsleistungen erbringt.

► **Lösung:**

G2 erbringt an G1 eine Gebäudereinigungsleistung i. S. v. § 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG. Die Steuerschuldnerschaft geht nach § 13b Abs. 5 Satz 5 UStG auf G1 über, da G1 selbst nachhaltig Gebäudereinigungsleistungen i. S. v. § 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG erbringt.

G1 erbringt an den Flughafen München zwar auch eine Gebäudereinigungsleistung i. S. v. § 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG. Da der Flughafen München nicht selbst Gebäudereinigungsleistungen i. S. v. § 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG erbringt, geht die Steuerschuldnerschaft **nicht** auf den Flughafen München über. G1 bleibt Steuerschuldner.



Die an den Leistungsempfänger erbrachten Reinigungsleistungen müssen mit von ihm erbrachten Reinigungsleistungen **nicht unmittelbar zusammenhängen** (§ 13b Abs. 5 Satz 5 Halbsatz 1 UStG; Abschn. 13b.5 Abs. 5 UStAE).

► **Beispiel:**

Der Gebäudereiniger A beauftragt den Unternehmer B mit der Reinigung seines Bürogebäudes. A bewirkt nachhaltig Gebäudereinigungsleistungen.

► **Lösung:**

Die Gebäudereinigungsleistung durch B ist eine unter § 13b Abs. 2 Nr. 8 Satz 1, Abs. 5 Satz 5 UStG fallende sonstige Leistung. Für diesen Umsatz ist A Steuerschuldner, da er selbst nachhaltig Gebäudereinigungsleistungen erbringt. Unbeachtlich ist, dass der von B erbrachte Umsatz nicht mit den Ausgangsumsätzen des A in unmittelbarem Zusammenhang steht.

8. Lieferungen von Mobilfunkgeräten, integrierten Schaltkreisen, Tablet-Computern und Spielekonsolen

Die Umsatzsteuer auf Inlandslieferungen von **Mobilfunkgeräten** und **integrierten Schaltkreisen**, **Tablet-Computer** und **Spielekonsolen** wird nach § 13b Abs. 2 Nr. 10, Abs. 5 Satz 1 UStG vom Leistungsempfänger geschuldet.

8.1 Definition für Mobilfunkgeräte

Mobilfunkgeräte sind nach Definition in Abschn. 13b Abs. 7 UStAE Geräte, die zum Gebrauch mittels eines beliebigen zugelassenen Mobilfunk-Netzes und auf bestimmten Frequenzen hergestellt oder hergerichtet wurden. Ob die Geräte für weitere Zwecke verwendet werden können, wie z. B. **Smartphones**, ist irrelevant. Produktbundles mit einem einheitlichen Preis sind auch umfasst, wenn die Lieferung des Mobilfunkgeräts die Hauptleistung darstellt. Selbst die Lieferung subventionierter Geräte im Zusammenhang mit einem Mobilfunkvertrag dürfte unter die neue Regelung fallen. Die Lieferung von Geräten, die ausschließlich reine Daten übertragen, ohne diese in akustische Signale umzusetzen, fallen nicht unter diese Regelung, z. B. Navigationsgeräte, mp3-Player (Abschn. 13b.7 Abs. 1 UStAE).



8.2 Definition für integrierte Schaltkreise

Großbritannien hatte eine in der Praxis recht gut umsetzbare Regelung getroffen und den Anwendungsbereich auf Waren der **Zolltarifnummer** 8542 3190 00 beschränkt. Der UStAE sieht in Abschn. 13b.7 Abs. 2 Satz 6 UStAE folgende Vereinfachungsregelung vor: „Aus Vereinfachungsgründen kann die Abgrenzung der unter § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG fallenden integrierten Schaltkreise anhand der Unterposition 8542 31 90 des Zolltarifs vorgenommen werden; dies sind insbesondere monolithische und hybride elektronische Schaltungen mit in großer Dichte angeordneten und als eine Einheit anzusehenden passiven und aktiven Bauelementen, die sich als Prozessoren bzw. Steuer- und Kontrollschaltungen darstellen.“

8.3 Definitionen für Tablet-Computer und Spielekonsolen

Ein **Tablet-Computer** (aus Unterposition 8471 30 00 des Zolltarifs) ist nach Abschn. 13b.7 Abs. 1a UStAE ein tragbarer, flacher Computer in besonders leichter Ausführung, der vollständig in einem Touchscreen-Gehäuse untergebracht ist und mit den Fingern oder einem Stift bedient werden kann.

Spielekonsolen sind nach Abschn. 13b.7 Abs. 1b UStAE Computer oder computerähnliche Geräte, die in erster Linie für Videospiele entwickelt werden. Neben dem Spielen können sie weitere Funktionen bieten, z. B. Wiedergabe von Audio-CDs, Video-DVDs und Blu-ray Discs.

8.4 Schwellenwert von 5.000 €



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bagatellgrenze für bestimmte Lieferungen – v10289

Das Reverse-Charge-Verfahren kommt nur zur Anwendung, wenn die Summe der Entgelte im Rahmen **eines wirtschaftlichen Vorgangs** mindestens 5.000 € beträgt. Der Rahmen eines wirtschaftlichen Vorgangs wird dabei sehr weit definiert: z. B. Aufträge, Bestellungen oder **Rahmenverträge**. Für den Schwellenwert ist damit nicht der einzelne Rechnungswert relevant, sondern der Gesamtbestellwert. Andererseits dürften einzelne Bestellungen nicht zusammengerechnet werden. Selbst nachträgliche Erhöhungen eines Auftrags, z. B. durch Nachbestellung, müssten unberücksichtigt bleiben (Abschn. 13b.7 Abs. 3 UStAE).

8.5 Vereinfachungsregelung

Ist aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen nicht absehbar oder erkennbar, ob die Betragsgrenze von 5.000 € für Lieferungen erreicht oder überschritten wird, wird es aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG, Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 UStG angewendet wird, sofern beide Vertragspartner übereinstimmend vom Vorliegen der Voraussetzungen zur Anwendung von § 13b UStG ausgegangen sind und dadurch keine Steuerausfälle entstehen (§ 13b Abs. 5 Satz 7 UStG); dies gilt als erfüllt, wenn der Umsatz vom Leistungsempfänger in zutreffender Höhe versteuert wird. Dies gilt auch dann, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Betragsgrenze von 5.000 € nicht überschritten wird (Abschn. 13b.7 Abs. 3 Satz 7, 8 UStAE).

9. Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen und Cermets

Nach **§ 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG** ist das Reverse-Charge-Verfahren auch auf die Lieferungen der in der Anlage 4 bezeichneten Gegenstände anzuwenden. In der Anlage 4 sind **Metalle wie Selen, Silber, Gold, Platin, Kupfer, Aluminium** etc. sowie Halbzeug aus Eisen oder Stahl enthalten. Welche Gegenstände genau unter die neue Anlage 4 fallen, erläutert Abschn. 13b.7a UStAE.

Auch insoweit findet eine **Wertschwelle von 5.000 €** (wie in § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG) Anwendung (ansonsten fiel der Alurollen-Einkauf eines Unternehmers im Supermarkt unter das Reverse-Charge-Verfahren).



IV. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Franziskus Feuerstuhl betreibt in Frankfurt, Wiesbadener Straße 101, in gemieteten Räumen eine Würstchenbraterei. Allerdings war Feuerstuhl mit der Geschäftslage nicht zufrieden, da die Laufkundschaft recht gering ausfiel. Da Feuerstuhl gerade eine Erbschaft gemacht hatte, schaute er sich auf dem Markt nach einer geeigneteren Immobilie um. Diese fand er auch in Frankfurt, Karlstr. 5. Am 1.4.00 wurde der notarielle Vertrag mit dem bisherigen Eigentümer Maximilian Maus geschlossen, der den Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten noch am selben Tag vorsah. Als Kaufpreis wurde 1 Mio. € vereinbart, die Feuerstuhl noch im selben Monat beglich. Eine Option zur Umsatzsteuerpflicht war im Kaufvertrag nicht vorgesehen.

Das Gebäude war bis zum 31.3.00 an einen Buchladen vermietet. Nachdem dieser die Räume pünktlich zum 31.3.00 geräumt hatte, ließ Feuerstuhl sie von April bis Juli nach seinen Bedürfnissen umbauen.

Die damit beauftragte Firma Zug aus Zürich (Schweiz) stellte dafür nach Abschluss der Arbeiten am 28.7.00 noch am selben Tage insgesamt 10.000 € ohne Umsatzsteuer in Rechnung, die Feuerstuhl umgehend beglich. Die Wandvertäfelung die dabei von Zug eingebaut wurde, hatte Feuerstuhl bei der Firma Kreisel aus Taunusstein im eigenen Namen bestellt und Zug zum Einbau zur Verfügung gestellt. Kreisel hatte die Vertäfelung am 9.7.00 von Taunusstein nach Frankfurt gebracht und am 11.7.00 dafür 3.000 € zzgl. 570 € Umsatzsteuer berechnet, die Feuerstuhl eine Woche später beglich.

Daneben ließ Feuerstuhl vom Frankfurter Bauunternehmer Strom eine spezielle Klimaanlage in die Räume fest einbauen. Strom stellte ihm nach Abschluss der Arbeiten am 30.7.00 für den Einbau 4.000 € unter Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers in Rechnung.

Am 1.8.00 zog Feuerstuhl in die neuen Räumlichkeiten mit seiner Braterei ein.

Da seine Geschäfte sehr gut laufen, überlegte Feuerstuhl, auch in den Niederlanden eine Würstchenbraterei zu eröffnen. Er gab hierfür eine Marktstudie bei dem niederländischen Marketingberatungsunternehmen „Innovative“ in Auftrag, die ihm am 4.10.00 die Ergebnisse der Studie übersendete. Am 1.11.00 erhielt Feuerstuhl die Rechnung über 1.000 €.

2. Aufgabe

Beurteilen Sie den angeführten Sachverhalt in seiner umsatzsteuerlichen Auswirkung auf Franziskus Feuerstuhl sowie hinsichtlich des Grundstücksverkaufs auch auf Maximilian Maus im Besteuerungszeitraum 00. Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.

3. Lösungshinweise



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 11 – v13129

	Punkte	
	Soll	Ist
Grundstücksverkauf Maus erbringt mit dem Verkauf des Grundstücks eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) mit Ort nach § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG in Frankfurt, Inland, die steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) ist, da bei einem entmieteten Grundstück die Voraussetzungen einer nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG nicht vorliegen. Die Lieferung ist grds. steuerfrei (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG). Maus hat auf die Steuerbefreiung im notariellen Kaufvertrag nicht nach § 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG verzichtet , so dass es bei einem steuerfreien Verkauf verbleibt.	2	
Renovierung des Erdgeschosses Renovierungsarbeiten des Zug: Zug erbringt eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) in Form einer Werkleistung mit Ort in Frankfurt, Inland (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 1, Satz 2 Buchst. c UStG), da die Hauptstoffe (Vertäfelung) von Feuerstuhl beschafft und Zug beige stellt wurden, so dass eine Werklieferung ausscheidet (§ 3 Abs. 4 UStG). Diese ist steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig . Zug ist ein im Ausland ansässiger Unternehmer i. S. v. § 13b Abs. 7 Satz 1 UStG. Er erbringt an den Unternehmer Feuerstuhl eine steuerpflichtige sonstige Leistung, § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG. Feuerstuhl schuldet als Leistungsempfänger die Steuer, § 13b Abs. 5 Satz 1 UStG. Die BMGr (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG) beträgt 10.000 €, die USt (§ 12 Abs. 1 UStG, 19 %) 1.900 €. Sie entsteht mit Rechnungsstellung am 28.7.00 (§ 13b Abs. 2 UStG).	3	
Feuerstuhl kann diese Umsatzsteuer von 1.900 € nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG in voller Höhe mit Ablauf desselben VAZ Juli 00 als Vorsteuer abziehen, da Feuerstuhl mit der Braterei Abzugsumsätze ausführt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen.	1	
Lieferung der Vertäfelung durch Kreisel: Auch aus der Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) der Vertäfelung mit Ort in Taunusstein, Inland (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) kann Feuerstuhl den Vorsteuerabzug in Höhe von 570 € mit Ablauf des VAZ Juli 00 in voller Höhe vornehmen (zur direkten Zuordnung s. oben).	2	
Einbau der Klimaanlage durch Strom: Strom erbringt mit dem festen Einbau der Klimaanlage in das Gebäude des Feuerstuhls eine ruhende Werklieferung (§ 3 Abs. 4 UStG) mit Ort in Frankfurt, Inland (§ 3 Abs. 7 Satz 1 UStG), die steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig ist. Es handelt sich um eine Bauleistung i. S. d. § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG, da die Klimaanlage fest in das Gebäude eingebaut wird. Die Steuerschuldnerschaft geht jedoch nicht auf Feuerstuhl über, da dieser selbst nicht nachhaltig Bauleistungen erbringt (§ 13b Abs. 5 Satz 2 UStG). Der Rechnungshinweis führt nicht dazu, dass Feuerstuhl die Umsatzsteuer schuldet.	2	



Machbarkeitsstudie durch Innovative: Innovative erbringt eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) mit Ort nach § 3a Abs. 2 UStG am Ansässigkeitsort des Feuerstuhl in Frankfurt, Inland, die steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig ist. Die Steuer wird nach § 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 UStG von Feuerstuhl geschuldet , da sie von einem im übrigen Gemeinschaftsgebiet anässigen Unternehmer erbracht wird (§ 13b Abs. 7 Satz 2 UStG). Die BMGr beträgt 1.000 € (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG), die USt 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG) 190 €. Sie entsteht mit Ablauf des VAZ der Leistungsausführung Oktober 00 unabhängig von der Rechnungsstellung im November. Feuerstuhl kann gleichzeitig den Vorsteuerabzug im Oktober 00 in Höhe von 190 € nach § 15 Abs. 1 Nr. 4 UStG geltend machen.	2	
GESAMTPUNKTZAHL	12	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!